

DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN Y LA RECOMENDACIÓN RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA (1960)

Preparación de la undécima consulta

Lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza

Undécima consulta de los Estados Miembros sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación relativas a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960) (2024-2025)

DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN Y LA RECOMENDACIÓN RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA (1960)

1. Introducción

La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (“la Convención”) y la Recomendación relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (“la Recomendación”), que fueron aprobadas por la Conferencia General de la UNESCO en 1960, se ajustan al mandato constitucional de la Organización consistente en “fomentar el ideal de la igualdad de posibilidades de educación para todos, sin distinción de raza, sexo ni condición social o económica alguna”. La Convención es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante centrado en el **derecho a la educación** y el único dedicado exclusivamente a tal derecho.

El derecho a la educación es uno de los principios clave que sustentan la agenda Educación 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), aprobados por la comunidad internacional en 2015. El ODS 4 busca garantizar el pleno disfrute del derecho a la educación como elemento fundamental para lograr el desarrollo sostenible. Su alcance refleja la naturaleza multidimensional del derecho a la educación.

La Convención ha sido reconocida como la piedra angular de la agenda Educación 2030. Además, representa una poderosa herramienta para avanzar en la consecución del ODS 4, asegurando una articulación efectiva entre la labor normativa y operacional.

Las presentes directrices tienen por objeto ayudar a los Estados Miembros a preparar los informes de los países sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el marco de la undécima consulta.

2. Alcance de la consulta

Habida cuenta de la agenda Educación 2030, el seguimiento de la Convención y la Recomendación es de vital importancia a fin de garantizar que la educación sea realmente inclusiva para todos y hacer frente a la persistencia de las desigualdades en cuanto al acceso, la participación y los resultados del aprendizaje en todos los niveles, especialmente para los grupos más vulnerables. Esto es particularmente cierto en el contexto actual, en el que los países se esfuerzan por recuperarse de la

interrupción del aprendizaje causada por la pandemia de COVID-19. Las medidas concretas adoptadas por los países en consonancia con sus obligaciones jurídicas en virtud de estos instrumentos contribuyen a la aplicación de la agenda Educación 2030.

Dado que el alcance y el contenido de las obligaciones jurídicas en virtud del derecho a la educación están en consonancia con las diez metas del ODS 4, se están invirtiendo esfuerzos en velar por que las directrices incluyan los componentes de las metas y sean una valiosa contribución al seguimiento de los progresos realizados hacia la consecución de las metas del ODS 4.

La Convención no solo se ajusta plenamente al ODS 4, sino también al contenido normativo sobre el derecho a la educación de otros instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).

Esta consulta es asimismo una oportunidad para aportar una contribución a la **iniciativa en curso de la UNESCO sobre la evolución del derecho a la educación dentro de una perspectiva de aprendizaje permanente**¹ (puesta en marcha en diciembre de 2021). Esta iniciativa busca maneras de reforzar el derecho a la educación enmarcándolo en una perspectiva de aprendizaje permanente y tomando en consideración las nuevas exigencias que se plantean a la educación. Reposa en el **informe de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación**², en el que se propone ampliar explícitamente nuestro enfoque del derecho a la educación a todas las edades, a todos los tiempos y a todos los espacios. La iniciativa también está en consonancia con la **Declaración de visión del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la transformación de la educación**³ y con el **Informe de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación (2022)**⁴, el cual aboga por la transformación de los sistemas educativos para “incluir a todos, independientemente de las circunstancias, el contexto o el origen”. La iniciativa sobre la evolución del derecho a la educación tiene por finalidad poner en marcha un análisis colaborativo y participativo sobre el marco internacional para garantizar la observancia efectiva del derecho a la educación y al aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos. Por último, la iniciativa se basa en diálogos intergubernamentales recientes, en particular el Marco de Acción de Marrakech - Aprovechar el poder transformador del aprendizaje y la educación de adultos⁵ y la Declaración de Tashkent y los Compromisos de Acción para Transformar la Atención y Educación de la Primera Infancia⁶.

Cabe señalar también que las consultas previas sobre la Convención y la Recomendación revelaron que los países tienen ahora una visión más amplia del derecho a la educación. La undécima consulta, que reposa en las conclusiones de los informes nacionales anteriores, incluye diversas cuestiones que tienen repercusiones directas en el derecho a la educación como, por ejemplo, el aprendizaje digital, las consideraciones relacionadas con el clima, el derecho al aprendizaje permanente y el papel de los agentes no estatales en la educación.

¹ <https://www.unesco.org/es/right-education/evolving>.

² <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381560>.

³ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/sg_vision_statement_on_transforming_education.pdf.

⁴ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/report_on_the_2022_transforming_education_summit.pdf.

⁵ [Marco de Acción de Marrakech | Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida \(unesco.org\)](#).

⁶ [Tashkent-declaration-ecce-2022.pdf \(unesco.org\)](#).

3. Obligaciones en materia de presentación de informes

Existen diferencias entre la índole jurídica de las obligaciones previstas en la Convención y la de las que se establecen en la Recomendación. La Convención tiene carácter vinculante y los Estados Partes en ella tienen la obligación de integrar sus disposiciones en sus marcos nacionales. La Recomendación, que no tiene ese carácter, posee una fuerza política y moral. Esta última se aprobó teniendo en cuenta las dificultades con las que podían tropezar algunos Estados para ratificar la Convención, en particular debido a su estructura federal.

Al margen de las diferencias en cuanto al alcance jurídico inherentes al carácter de cada instrumento, el contenido de la Recomendación es idéntico al de la Convención. Se espera que los Estados Miembros la pongan en práctica en su legislación nacional y sus políticas educativas.

Las disposiciones del artículo VII de la Convención y del párrafo correspondiente de la Recomendación, relativas a las obligaciones en materia de presentación de informes, son idénticas. En el artículo VIII de la Constitución de la UNESCO se establece que *“cada Estado Miembro someterá a la Organización, en el momento y la forma que decida la Conferencia General, informes sobre las leyes, reglamentos y estadísticas relativos a sus instituciones y actividades educativas, científicas y culturales, así como sobre el curso dado a las recomendaciones y convenciones a que se refiere el párrafo 4 del Artículo IV”*. Por tanto, incluso los países que no sean Estados Partes en la Convención deben presentar un informe sobre la aplicación de la Recomendación, lo que significa que **se espera que todos los Estados Miembros de la UNESCO presenten un informe nacional** sobre la aplicación de estos instrumentos en el marco de las consultas realizadas para su seguimiento.

4. Participación en las consultas

El periodo examinado para la undécima consulta sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación es de cuatro años (2021-2024).

El informe titulado Futuros de la educación propone un nuevo contrato social para la educación, que exige entender la educación como un bien común y una causa común de la sociedad. En ese sentido, es necesario llevar a cabo amplias consultas en las que participe un gran número de partes interesadas. El proceso de presentación de informes ha de ser, por lo tanto, **participativo**, por lo que es necesario garantizar la cooperación entre el Ministerio de Educación y los demás ministerios que se ocupan de diversos aspectos del derecho a la educación, y consultar a los interlocutores sociales y a las **organizaciones de la sociedad civil** y otros organismos pertinentes.

La elaboración de los informes nacionales representa una **buena oportunidad** para los Estados Miembros de evaluar la aplicación del derecho a la educación en su país, determinar los principales desafíos, entablar un diálogo constructivo con otras partes interesadas en esta esfera e intercambiar buenas prácticas.

Al preparar los informes, se anima a los Estados Miembros a proporcionar **información importante y pertinente de forma concisa**. Además de una descripción del marco constitucional, legislativo, administrativo y normativo establecido para la aplicación de las disposiciones consagradas en los instrumentos, la información facilitada por los Estados Miembros también deberá poner de relieve la forma en que la legislación y las prácticas se ajustan a la Convención y la Recomendación.

La información pertinente proporcionada en otros informes puede reproducirse o señalarse como referencia con indicaciones precisas para su consulta. Del mismo modo, se apreciarán los hipervínculos a cualquier documento útil o texto jurídico o normativo pertinente, y también pueden añadirse textos en el anexo.

Los informes de los países presentados en consultas anteriores pueden consultarse en el **Observatorio sobre el Derecho a la Educación**⁷, en la sección sobre el seguimiento de los perfiles de los países. La información proporcionada en los informes es valiosa tanto para el Observatorio sobre el Derecho a la Educación como para **HerAtlas**⁸, la herramienta de seguimiento en línea del derecho a la educación de las niñas y las mujeres. La información y los datos relativos a los sistemas educativos de los países también están disponibles en la base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO⁹. Las conclusiones y los informes de las consultas no solo sirven para el seguimiento, sino que nutren una labor más amplia de generación de conocimientos, promoción y cooperación técnica.

5. Modalidades y estructura

Las directrices se estructuran en torno a tres capítulos:

- El **primer capítulo** contiene información general sobre la adhesión a la Convención.
- El **segundo capítulo** pretende recopilar información sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Este capítulo, que es el más largo, abarca lo siguiente: la inclusión y la no discriminación en la educación (sección 1), todos los niveles y formas de educación (sección 2), la educación de calidad y el entorno de aprendizaje (sección 3) y, por último, el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza (sección 4).
- El **tercer capítulo** está orientado a obtener información sobre los métodos utilizados para sensibilizar a las distintas autoridades del país a los dos instrumentos.

Con miras a simplificar las directrices proporcionando al mismo tiempo la información sustantiva necesaria para orientar a los Estados Miembros en la preparación de sus respuestas sobre la base de un proceso participativo, se ofrecen **orientaciones de los dos tipos siguientes**:

- 1) Preguntas abiertas y cerradas que los Estados Miembros deben responder directamente. Tenga en cuenta que pueden proporcionarse múltiples respuestas cuando sea pertinente.
- 2) Información adicional destinada a orientar a los Estados Miembros para que estructuren y detallen sus respuestas a las preguntas abiertas (incluidos comentarios sobre cómo responder adecuadamente a las preguntas planteadas). Estos elementos se presentan en cursiva.

⁷ <http://www.unesco.org/education/edurights/index.php?action=home&lng=en>.

⁸ <https://en.unesco.org/education/girls-women-rights>.

⁹ [UIS Statistics \(unesco.org\)](http://uis.unesco.org).

INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del país: **República de Cuba**

Organización o entidad responsable de la preparación del informe: **Ministerios de Educación y de Educación Superior**

Nombre de la persona de contacto: **Dr.C. Eugenio González Pérez**

Correo electrónico y número de teléfono de la persona de contacto:

eugenio.gonzalez@mined.rimed.cu

I. Ratificación y aplicación de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza¹⁰

- ¿Es su país un Estado Parte en la Convención?

X Sí La República de Cuba ratificó la Convención el 2 de noviembre de 1962 y el Protocolo el 13 de septiembre de 2007.

☐ No: ¿Tiene previsto su país ratificar este instrumento?

☐ Sí: indique en qué estado del proceso de ratificación se encuentra su país y si necesita asistencia:

☐ Hay interés, pero no se han tomado medidas concretas

☐ Se ha iniciado el proceso de ratificación

☐ El proceso de ratificación está a punto de concluir

▪ Explique brevemente, cuando proceda, las medidas que se han tomado y el calendario, así como las dificultades con las que se ha tropezado (jurídicas, institucionales, políticas o prácticas) en el proceso de ratificación. Indique en qué puede ayudarle la UNESCO.

☐ No, no se tiene prevista una ratificación. Explique por qué.

- ¿Es la Convención directamente aplicable en la legislación nacional de su país?

X Sí ☐ No

- ¿Se han pronunciado los juzgados, tribunales o autoridades administrativas sobre cuestiones o violaciones relativas al derecho a la educación?¹¹

☐ Sí X No

☐ Sí: ¿se han invocado las disposiciones de la Convención?

☐ Sí X No

- Cite ejemplos de precedentes o jurisprudencia.

¹⁰ <https://www.unesco.org/es/legal-affairs/convention-against-discrimination-education>.

¹¹ Los mecanismos judiciales desempeñan un papel importante en la aplicación del derecho a la educación, ya que garantizan la responsabilidad jurídica y, de esa forma, contribuyen a la realización en la práctica del derecho a la educación.

También puede facilitarse información sobre las autoridades judiciales, administrativas y de otro tipo que tengan competencia en lo que atañe al derecho a la educación.

--

II. Información sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4)

1. Hacia un sistema educativo inclusivo y no discriminatorio

A título de referencia, esta parte se refiere al objetivo principal de la Convención y la Recomendación, a saber, subrayar la obligación de los Estados de prohibir toda forma de discriminación en la enseñanza y promover al mismo tiempo la igualdad de oportunidades educativas como lo estipulan los artículos/párrafos 1.1, 2 y 3 de la Convención/Recomendación.

*Este aspecto corresponde además a la aspiración general del ODS 4, que tiene por objeto **garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos** de aquí a 2030. Por tanto, abarca todas las metas del ODS 4, pero especialmente la meta 4.5¹².*

- Indique si los derechos y principios establecidos en la Convención/Recomendación han servido de base para la elaboración del marco jurídico o político de educación.

X Sí ☐ No

- En caso afirmativo, indique las referencias.

Se actualizaron de conjunto con las organizaciones estudiantiles la R/M 14 Reglamento Escolar para el año 2024, el protocolo para la prevención de la violencia, como parte del Programa de Adelanto de la Mujer y el programa educativo para prevenir la discriminación por color de la piel, dentro del Programa nacional contra el racismo y la discriminación racial (Color Cubano).

El Ministerio de Educación se encuentra en fase de redacción de la Ley de Educación, donde la Convención/Recomendación han sido tenidas en cuenta para su elaboración. También se elabora por parte de un equipo multisectorial un nuevo Código de Infancias, Adolescencias y Juventudes. Ambos instrumentos jurídicos serán aprobados por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba según el cronograma legislativo aprobado.

1.1 No discriminación e igualdad en la enseñanza

¹² En la que se insta a los Estados a “eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad”.

- Indique las medidas adoptadas para prevenir y eliminar la discriminación en la enseñanza en el sentido de la Convención/Recomendación¹³ y para garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación (marque todos los puntos que correspondan).

A título de referencia, este aspecto se abarca principalmente en la meta 4.1 de los ODS y, en parte, en la meta 4.b¹⁴.

X Los textos jurídicos¹⁵ prohíben la discriminación y garantizan la igualdad de acceso a la enseñanza:

X En la educación preprimaria (incluido el aprendizaje y la atención en la primera infancia)

X En la educación primaria

X En la educación secundaria

X En la enseñanza y formación técnica y profesional

X En la educación superior

X En la educación de adultos y las demás posibilidades de aprendizaje

- Indique las disposiciones jurídicas pertinentes.

Ley No. 156/2022, denominada **Código de las Familias**.

Decreto Ley 56/2021 De la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de las familias.

Resolución Ministerial 127/2021 que establece el nuevo modelo de formación y actualización de los planes de estudio y funcionamiento integral de las Escuelas de Oficios.

Constitución de la República de Cuba de 2019, norma jurídica suprema del ordenamiento jurídico de Cuba.

Acuerdo del 20 de noviembre de 2019 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros que aprueba el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial (Color Cubano).

Acuerdo del año 2019 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros que aprueba el Proyecto de atención a infantes, adolescentes y jóvenes en riesgos.

Resolución Ministerial 5/2017 Procedimiento para el ingreso de los menores a los internados y seminternados de la Educación Primaria.

Resolución Ministerial 75/2015 Normas para la organización y funcionamiento de las escuelas de idiomas de la Educación de Adultos.

Resolución Ministerial No. 506/2014 Reglamento ramal de la disciplina del trabajo en la

¹³ Véase el artículo/párrafo 1.1.

¹⁴ En la cual se insta a los Estados a “aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles [...] a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones”.

¹⁵ Constitución, leyes, decretos, reglamentos, circulares, etc.

actividad educacional del Ministerio de Educación.

Resolución Ministerial 100/2014 Procedimiento para la Atención a la Población en el Ministerio de Educación.

Resolución Ministerial 203/2012 Planes de estudio de la Educación de Adultos”

Resolución Ministerial 139/2011. Programa de educación integral de la sexualidad con enfoque de género y derechos en el Sistema Nacional de Educación.

Resolución Ministerial 13/1985 Atención ambulatoria

Resolución Ministerial Conjunta, entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública, puesta en vigor en 1985.

Programa educativo para prevenir la trata de personas en el Sistema Nacional de Educación

Resolución Ministerial No. 48/84 Organización e ingreso a los hogares de menores y los Círculos Infantiles Mixtos.

- [Enumere los motivos de discriminación prohibidos en la enseñanza, tal y como se recogen en los textos jurídicos.](#)

La Constitución de la República de Cuba de 2019, norma jurídica suprema del ordenamiento jurídico de Cuba, establece:

TÍTULO I FUNDAMENTOS POLÍTICOS, CAPÍTULO I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:

En el **ARTÍCULO 1.** Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva.

En el **ARTÍCULO 13.** El Estado tiene como fines esenciales los siguientes:

d) garantizar la igualdad efectiva en el disfrute y ejercicio de los derechos, y en el cumplimiento de los deberes consagrados en la Constitución y las leyes;

e) promover un desarrollo sostenible que asegure la prosperidad individual y colectiva, y obtener mayores niveles de equidad y justicia social;

f) garantizar la dignidad plena de las personas y su desarrollo integral; (...)

CAPÍTULO II RELACIONES INTERNACIONALES

En el **ARTÍCULO 16.** La República de Cuba basa las relaciones internacionales en el ejercicio de su soberanía y los principios antiimperialistas e internacionalistas, en función de los intereses

del pueblo y, en consecuencia:

g) defiende y protege el disfrute de los derechos humanos y repudia cualquier manifestación de racismo o discriminación.

TÍTULO V DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS. CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

En el **ARTÍCULO 41**. El Estado cubano reconoce y garantiza a la persona el goce y el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación. Su respeto y garantía es de obligatorio cumplimiento para todos.

En el **ARTÍCULO 42**. Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana. (...) La violación del principio de igualdad está proscrita y es sancionada por la ley.

En el **ARTÍCULO 44**. El Estado crea las condiciones para garantizar la igualdad de sus ciudadanos. Educa a las personas desde la más temprana edad en el respeto a este principio. El Estado hace efectivo este derecho con la implementación de políticas públicas y leyes para potenciar la inclusión social y la salvaguarda de los derechos de las personas cuya condición lo requieran.

CAPÍTULO II DERECHOS

En el **ARTÍCULO 46**. Todas las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte y a su desarrollo integral.

En el **ARTÍCULO 73**. La educación es un derecho de todas las personas y responsabilidad del Estado, que garantiza servicios de educación gratuitos, asequibles y de calidad para la formación integral, desde la primera infancia hasta la enseñanza universitaria de posgrado. El Estado, para hacer efectivo este derecho establece un amplio sistema de instituciones educacionales en todos los tipos y niveles educativos, que brinda la posibilidad de estudiar en cualquier etapa de la vida de acuerdo a las aptitudes, las exigencias sociales y a las necesidades del desarrollo económico-social del país. (...) La ley define el alcance de la obligatoriedad de estudiar, la preparación general básica que, como mínimo, debe adquirirse; la educación de las personas adultas y aquellos estudios de posgrado u otros complementarios que excepcionalmente pueden ser remunerados.

La **Ley No. 156/2022**, denominada **Código de las Familias**, es una legislación cubana, aprobada el 22 de julio de 2022, y ratificada por plebiscito el 25 de septiembre de ese mismo año (reemplaza el Código de Familia de 1975), establece:

En el **ARTÍCULO 5 Derechos de la infancia y la adolescencia en el ámbito familiar** se establece que: La familia es responsable de asegurar a las niñas, los niños y adolescentes el

disfrute pleno y el ejercicio efectivo de sus derechos, inciso g) crecer en un ambiente libre de violencia y a ser protegido contra todo tipo de discriminación, abuso, negligencia, perjuicio o explotación; h) la integridad física; i) la atención de su salud, educación, alimentación, crianza y bienestar general;

En el **TÍTULO V DE LAS RELACIONES PARENTALES CAPÍTULO I DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL SECCIÓN PRIMERA Disposiciones generales**, en el **ARTÍCULO 138** en sus incisos:

l) propiciarles la inclusión familiar, comunitaria y social en caso de estar en situación de discapacidad, así como su educación inclusiva en entornos que les permitan alcanzar su máximo desarrollo educativo, en igualdad de condiciones con el resto de las niñas, los niños y adolescentes, y garantizarles en todo caso que tengan igual acceso que las demás hijas e hijos a la participación en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas;

o) inculcarles con el ejemplo y el trato dispensado a las demás personas una actitud de respeto hacia la igualdad, la no discriminación por condición o motivo alguno, y los derechos de las personas en situación de discapacidad y de las personas adultas mayores;

s) garantizarles un ambiente familiar libre de discriminación y violencia, en cualesquiera de sus manifestaciones;

SECCIÓN SEGUNDA

De la responsabilidad parental en los entornos digitales

En el **ARTÍCULO 147**. Derecho a un entorno digital libre de discriminación y violencia. Los titulares de la responsabilidad parental deben velar porque las niñas, los niños y adolescentes disfruten del derecho a un entorno digital en el que estén protegidos ante contenidos que puedan perjudicar su desarrollo físico, mental o ético, o ante actos de discriminación y violencia, en cualesquiera de sus manifestaciones.

En la **Resolución Ministerial No. 14/2024** “Reglamento Escolar” se establece en su segundo Por cuanto que: Corresponde al Ministerio de Educación educar a las nuevas generaciones con apego al cumplimiento de la legalidad (...), para lo cual se establece en el **CAPÍTULO III**, el **Artículo 10**, que los educandos tienen derecho a:

- a) Una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que garantice el pleno desarrollo de su personalidad y el máximo de sus potencialidades;
- b) recibir una enseñanza desarrolladora e interactiva que motive la investigación científica, la innovación y su autonomía;
- c) recibir la base material de estudio necesaria para el desarrollo del proceso educativo;
- d) una atención diferenciada ajustada a sus posibilidades y necesidades educativas especiales, asociadas o no a discapacidad;
- e) al acogimiento institucional para aquellos sin amparo familiar, que cumplan con los requisitos que se establecen en la legislación para estos casos.
- f) una evaluación escolar con objetividad, conforme a criterios rigurosos y científicamente fundados y a ser informados de los resultados;

- g) recibir una formación vocacional y orientación profesional encaminadas al máximo desarrollo personal y profesional, según sus capacidades, aspiraciones, intereses y motivaciones hacia las profesiones y oficios;
- h) recibir la influencia del proceso educativo en entornos saludables y seguros con condiciones adecuadas de higiene escolar;
- i) tener acceso al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones;
- j) un trato adecuado y respeto a su integridad física, psíquica, moral y su dignidad personal, sin ser objeto en ningún caso de tratos vejatorios o degradantes;
- k) formarse opiniones propias y expresarlas con franqueza en un ambiente de respeto y civilidad;
- l) integrarse a las organizaciones estudiantiles correspondientes y participar en la elección de sus dirigentes;
- m) participar en concursos, actividades deportivas, recreativas, sociales y culturales programadas por la institución educativa;
- n) integrarse a las organizaciones estudiantiles en correspondencia con el nivel educativo que cursan;
- o) ser escuchados y que su criterio sea tenido en cuenta en cualquier asunto de índole educativo o disciplinario que le afecte o le competa;
- p) una opción de continuidad de estudios al culminar los niveles medio básico y medio superior;
- q) ser estimulados por los resultados positivos alcanzados en el desarrollo del proceso educativo;
- r) participar en el proceso de elaboración del reglamento escolar
- s) recibir información veraz y actualizada y
- t) disfrutar de su tiempo de descanso, el sistema de pases para los centros internos, los recesos docentes y las vacaciones programadas.

El Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial o Programa Color Cubano fue aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2019.

El 15 de septiembre de 2021 el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros aprobó su Enfoque Integral Afirmativo. Consta de 11 subprogramas. Participan en él 17 organismos de la administración central del Estado, otras tres entidades estatales, 20 organizaciones de la sociedad civil, 22 centros académicos y 52 proyectos del activismo social.

Programa educativo para prevenir la discriminación por color de la piel:

La prohibición de la discriminación racial está consagrada en todos los instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos e impone obligaciones a los Estados para su erradicación.

En el contexto internacional existen acuerdos, declaraciones y convenciones que promueven el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y la protección contra todas las formas de discriminación y en particular la racial. Ejemplos de estos son: el *Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación (1958)*, aprobado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la *Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la esfera de la enseñanza*, aprobada por la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1960. También está la *Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial* en 1963; y la *Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial*, adoptada el 21 de diciembre de 1965. Por su importancia política destaca la Declaración y Programa de Acción de Durban, adoptado en el año 2001.

Sobre esa base, se diseñó el programa educativo con acciones encaminadas a la ampliación de actitudes de rechazo a la discriminación a docentes, estudiantes y familias.

En el sistema de trabajo de las instituciones educativas se promueve la comprensión, tolerancia, amistad y respeto entre las naciones, profundizando en el estudio de su historia y en el conocimiento de los principios de la Carta de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.

Se destacan talleres desarrollados con las escuelas asociadas a la UNESCO y proyectos que se desarrollan en los territorios.

Como parte del Tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación se actualizó la concepción de las disciplinas Educación Artística y Educación Física, como elementos de la cultura que constituyen una vía fundamental para el desarrollo de la Educación Estética y al disfrute de forma sana y saludable. Estas disciplinas forman parte del currículo institucional donde acceden a las manifestaciones del arte, la cultura física a través del deporte en aras de contribuir al desarrollo ético del ciudadano cubano, en la que tienen derecho todos los educandos sin distinguir color de piel.

En su puesta en práctica se asegura el desarrollo de todas sus potencialidades como ser humano como un valioso medio para la comunicación en las tareas colectivas que se realizan, porque son también otra forma de conocimiento del mundo.

En la realización de actividades como: dibujar, pintar, cantar, moverse, bailar, expresión, representar situaciones y apreciar la obra artística se asegura la participación de cada niños o niña, adolescente o joven de manera que puedan expresar mediante ellas los sentimientos, emociones y percepciones que surgen de la relación con lo que le rodea y de las ideas que se han creado de las cosas, los seres y los fenómenos de su entorno natural y cultural.

Proyecto de atención a infantes, adolescentes y jóvenes en riesgos:

Desde el Proyecto de Atención a infantes, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo, que forma parte del Programa de Prevención Social y Atención a las Vulnerabilidades, del Macroprograma Desarrollo Humano, Equidad y Justicia Social, se toma en cuenta la variable color de la piel en sus 10 indicadores y dentro de las acciones para la etapa 2022-2026 se prioriza el tratamiento diferenciado, desde la Secundaria Básica, para la promoción del ingreso a los IPVCE y las especialidades más demandadas de la ETP, de los estudiantes negros y mulatos graduados de 9no. grado.

De igual manera, desde las acciones de este Proyecto se prioriza la identificación, análisis, atención y seguimiento a infantes, adolescentes, jóvenes en riesgo y a sus familias, con énfasis en menores de 0 a 6 años. Esto permitió identificar en el año 2023 a 8 048 niños y familias como casos sociales y de salud más complejos, evaluando en los grupos de trabajo preventivo y coordinadores del Programa Educa a tu Hijo a nivel provincial, la efectividad de las acciones intersectoriales en la atención diferenciada a las causales que propician la identificación de estas familias y niños.

Programa educativo para prevenir la trata de personas en el Sistema Nacional de Educación

El Programa tiene como objetivo general: Perfeccionar la respuesta educativo-preventiva relacionada con la trata de personas y la protección a las víctimas, así como otros delitos o conductas asociadas, en las instituciones educativas y dependencias vinculadas al Ministerio de

Educación, promoviendo una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que asegure que las niñas, niños adolescentes y jóvenes no se conviertan, en víctimas de cualquier manifestación del delito de trata de personas.

En la **Resolución Ministerial No. 506/2014** “Reglamento ramal de la disciplina del trabajo en la actividad educacional del Ministerio de Educación” se establece en el **Artículo 3** que: Todo trabajador que preste sus servicios en la actividad educacional tiene las obligaciones comunes siguientes:

a) Cumplir y hacer cumplir la Política Educacional adoptada por la Constitución de la República y demás documentos normativos y metodológicos que complementan su ejecución (...)

En la **Resolución Ministerial No. 48/84** “Organización e ingreso a los hogares de menores y los Círculos Infantiles Mixtos”, en su **Artículo 1**, se norma que los hogares de menores sin amparo familiar son instituciones con un régimen de internado, cuyas condiciones se asemejan a las de un hogar, donde se atienden niños que por incapacidad de los padres -física o mental-, o estar sujetos a la privación de la libertad o de la patria potestad, no pueden asumir la educación de los hijos y garantizar su normal desarrollo.

En la **Resolución Ministerial 48/1984** “Disposiciones Complementarias al **Decreto-Ley No. 76**”, en el **Artículo 17** se plantea que: A los menores acogidos en los hogares de menores se les garantizará la educación inicial, primaria y media.

En la **Resolución Ministerial 13/1985** “Atención ambulatoria”, en su **resuelto primero** establece que: Las direcciones provinciales y municipales de Educación establezcan las coordinaciones pertinentes con la Asociación Cubana de Limitados Físicos y Motores en sus diferentes instancias, para la localización y cualquier otro tipo de gestión necesaria, a fin de que todos los menores con limitaciones o impedimentos físicos o motores (...) ingresen en los centros docentes correspondientes del Sistema Nacional de Educación.

En la **Resolución Ministerial Conjunta, entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública**, puesta en vigor en 1985, se norma en su **Artículo 2** la apertura de las aulas hospitalarias en los hospitales pediátricos para niños y adolescentes de larga estadía.

En la **Resolución Ministerial 203/2012** “Planes de estudio de la Educación de Adultos”, en su resuelto tercero se establece la realización de convocatorias a exámenes libres de 6to y 9no grado, sin distinción, para estudiantes que deseen obtener el certificado de graduado de Educación Obrera y Campesina o Secundaria Obrera y Campesina, por esta vía.

En la **Resolución Ministerial 75/2015** “Normas para la organización y funcionamiento de las escuelas de idiomas de la Educación de Adultos”, se propicia la extensión de la enseñanza de idiomas, sin distinción, a niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

En la **Resolución Ministerial 139/2011** “Programa de educación integral de la sexualidad con enfoque de género y derechos en el Sistema Nacional de Educación” se promueve el cumplimiento de lo legislado en la Constitución de la República de Cuba, en su **ARTÍCULO 43**. El programa garantiza la educación y acceso de manera inclusiva, equitativa, de calidad y promueve oportunidades de aprendizaje permanente para todos: niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias con respecto a información sobre salud sexual y reproductiva, igualdad de género, diversidad y derechos sexuales y reproductivos, la diversidad humana y de la vida sexual. Las infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el VIH/sida. Prejuicios y discriminación. Discriminación racial e intolerancia; así como el estudio de instrumentos internacionales con

respecto a la protección de los derechos humanos y al ejercicio efectivo de la igualdad entre los géneros y los derechos sexuales y reproductivos.

En la **Resolución Ministerial 5/2017** “Procedimiento para el ingreso de los menores a los internados y seminternados de la Educación Primaria”, en el apartado segundo, se garantiza el otorgamiento de servicio de internados a todos los niños provenientes de familias con problemas sociales complejos y económicos. De igual manera, el anexo único de esta a esta resolución, incluye el procedimiento para el ingreso de estos menores de edad, a los centros internos de este nivel educativo atendiendo a las prioridades siguientes:

- Alumnos huérfanos sin atención familiar.
- Hijos de madres privadas de libertad.
- Hijos de madres, padres o tutores que se encuentren realizando tareas o servicios especiales que no les permitan atenderlos.
- Alumnos en cuyos hogares existen problemas sociales que constituyan un ambiente deformador que impide el cuidado y desarrollo del o la menor.

En la **Resolución Ministerial 111/2017** “Procedimiento general para el diseño, ejecución y control del trabajo preventivo en el Sistema Nacional de Educación” en su segundo Por cuanto se establece la necesidad de contar con procedimientos específicos que orienten la labor preventiva-educativa en cada nivel educativo y que a su vez garantice los mecanismos para intervenir de manera más específica en aquellos casos donde las estrategias educativas no logran una transformación evidente de sus condiciones, considerando para ellos la participación de las familias así como de órganos, organismos y organizaciones. Entre los principales conceptos que se trabajan, se encuentran:

- Inclusión Educativa
- Atención a la diversidad
- Diagnóstico psicopedagógico
- Factor de riesgo
- Trabajo preventivo
- Vulnerabilidad
- Equidad
- Estrategia de atención educativa
- Situación social compleja

Decreto Ley 56/2021 “De la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de las familias”. En Gaceta Oficial No.145 Ordinaria de 14 de diciembre de 2021, en el Artículo 1 inciso e) se concede el derecho a disfrutar de la prestación social a los abuelos, al cuidado de un menor, cuya madre es estudiante, para contribuir a garantizar la continuidad de estudios.

Resolución Ministerial 127/2021 sobre el nuevo modelo de formación y actualización de los planes de estudio y funcionamiento integral de las Escuelas de Oficios, en su Resuelvo SEGUNDO establece que: las escuelas de oficios a que se refiere la presente resolución, tienen como objetivo garantizar la formación profesional a los estudiantes que a partir del diagnóstico se les ofrece la oportunidad de prepararse en un oficio para su incorporación a la vida laboral, y

articular sus estudios con los niveles que puedan alcanzar por sus capacidades y esfuerzos. Y en el CUARTO: Establecer los siguientes requisitos para el ingreso a las escuelas de oficios, como parte integrante de la presente Resolución en sus incisos a) y c)

a) Estudiantes con dificultades en el aprendizaje que estén asociados o no a necesidades educativas especiales.

c) Estudiantes en situación de discapacidad que hayan vencido el 6to. grado en la Educación Primaria con la edad de catorce años, o el 9no. grado provenientes de la Educación Especial comprendidos entre los quince y dieciséis años de edad.

Existen posibilidades de acceder a la justicia en caso de violación del derecho a la no discriminación en la enseñanza.

Resolución Ministerial 100/2014 “Procedimiento para la Atención a la Población en el Ministerio de Educación”, se establece:

- en el apartado tercero, que La atención a la población es una tarea de primer orden en el Ministerio de Educación, ya que constituye una vía eficaz para evaluar el estado de opinión del pueblo acerca del trabajo que realizamos (...)
- en el artículo 16 se establecen que Todas las personas que acudan al Ministerio de Educación, Organismo Central, tienen derecho a ser atendidas (...)
- en el artículo 33 se establece que Las direcciones provinciales y municipales de Educación (...) son responsables de investigar y ofrecer respuesta al Organismo Central, de aquellas quejas, peticiones o denuncias de la población que le sean remitidas para su investigación.

X Políticas, programas e iniciativas que tienen como objetivo prohibir y prevenir la discriminación y garantizar la igualdad de acceso a la enseñanza.

X En la educación preprimaria (incluido el aprendizaje y la atención en la primera infancia)

X En la educación primaria

X En la educación secundaria

X En la enseñanza y formación técnica y profesional

X En la educación superior

X En la educación de adultos y las demás posibilidades de aprendizaje

- Especifique.

El Ministerio de Educación ha continuado desarrollando las acciones contenidas en el “Plan para la Prevención y Enfrentamiento a la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas en las instituciones educativas” para el período 2020-2026, respaldado por la **Resolución Ministerial 46 del 2018**. En este sentido, se continuó fortaleciendo la labor educativa y de prevención que son pilares del sistema educativo cubano. Las acciones se enfocaron en dos sentidos: profundizar en el conocimiento del delito de trata de personas por directivos y docentes y lograr mayor precisión en el diagnóstico y atención a niñas, niños y adolescentes en riesgos. Al respecto, se aseguran las acciones al universo escolar y la atención a la diversidad desde el diseño de estrategias educativas individuales, constituyen pilares fundamentales para su concreción el tratamiento desde el currículo

común obligatorio y las actividades complementarias, desde los proyectos educativos institucionales y de grupos.

X La lucha contra la discriminación se extiende a los planes de estudio:

X En la educación preprimaria (incluido el aprendizaje y la atención en la primera infancia)

X En la educación primaria

X En la educación secundaria

X En la enseñanza y formación técnica y profesional

X En la educación superior

X En la educación de adultos y las demás posibilidades de aprendizaje

- Especifique.

El plan educativo para la educación de niñas y niños cubanos de cero a seis años de edad, dentro del Sistema Nacional de Educación en Cuba, reconoce la importancia de esta etapa inicial fundamental para el desarrollo humano, este plan se caracteriza por un enfoque educativo-preventivo, que fomenta la igualdad de género y de derecho. Dentro de los objetivos se destaca la búsqueda de la base del desarrollo social personal y afectivo, el de cultivar el cariño y el respeto hacia sus cuidadores, así como la adopción de una conducta socialmente positiva, donde se manifiesten cualidades personales correctas, como la satisfacción por compartir y relacionarse con sus coetáneos, educadores y otros adultos, así como demostrar bondad, sinceridad, respeto y cariño en sus interacciones con los demás.

En la Educación Primaria se evidencia desde el currículo común obligatorio, así como el institucional, siendo tratado desde objetivos y contenidos en las asignaturas siguientes:

Lengua Española. Se le da tratamiento desde textos e imágenes que aparecen en todas las unidades de estudio promoviendo la igualdad de género y de color de la piel, así como el rechazo a manifestaciones discriminatorias.

Matemática: desde la formulación de problemas a resolver por los educandos e imágenes que muestran a personas sin distinción de género, ni raza realizando actividades comunes.

El mundo en que vivimos: en la distribución de las unidades, objetivos y contenidos se le da salida a los temas referidos a la prevención de la discriminación desde temáticas como La familia, La escuela, La comunidad, las que son trabajadas mediante láminas, tarjetas, historias, tratamiento a efemérides, etc.

Educación Laboral. Desde la posibilidad que se le da a todos los educandos de realizar los artículos contenidos dentro del programa de estudio en dependencia de su género como son los de costura, cocina, madera y metal.

Educación Plástica y musical. Desde la apreciación de arte y de lo bello.

Historia de Cuba. Despertando sentimientos de rechazo a todas las manifestaciones discriminatorias que sucedieron en nuestro país como parte de nuestra historia, como el esclavismo, la discriminación de la mujer y del criollo.

Educación Cívica. Desde el conocimiento de la estructura de la sociedad cubana, sus normas

jurídicas, modos de comportamiento, reglas, idiosincrasia del cubano y el amor y orgullo de ser cubano.

En la **Resolución Ministerial 133/1997** “Planes de estudios de la Secundaria Básica” se evidencia la prevención de la discriminación, en los contenidos de las siguientes asignaturas:

-Español: en el tratamiento de las obras literarias de las Unidades 7, 8 y 9, se encuentran los aspectos referidos a la no violencia de género y el rechazo a la trata de personas.

-Matemática: estos contenidos se ofrecen en todas las situaciones problemáticas que aparecen al inicio de cada epígrafe de las tres unidades de cada grado y en la colección de ejercicio referidos a los núcleos básicos de la asignatura aritmética, geometría, estadística y álgebra para el cálculo demostración y solución de ecuaciones, sistema de ecuaciones, cálculo del tanto por ciento, operaciones básicas con números racionales y reales.

-Educación Cívica: en el tratamiento a los derechos del niño en la Unidad # 1, séptimo grado, desde los Artículos de la Constitución de la República de Cuba donde se trata la igualdad de derechos de la sociedad cubana, deberes y derechos ciudadanos, en octavo grado en la unidad #3 “Derechos humanos y legalidad socialista”, se ofrece tratamiento a la Convención Internacional de los derechos del niño y de forma general a los derechos humanos. En 9no grado, en la unidad # 6, “La responsabilidad de los adolescentes cubanos frente a su futuro”, se trata los derechos y deberes de los adolescentes. Conceptos de los derechos a la no discriminación por género, raza, sexo.

-Educación Laboral: mediante la realización de actividades prácticas se demuestran estilos de vidas saludables, cualidades morales como la responsabilidad, laboriosidad, honestidad y solidaridad basados en una cultura laboral económica y ecológica. En la conformación de las brigadas de trabajo sin distinción de raza, género y sexo. Unidad # 1 7mo grado de Dibujo Básico, en los contenidos con el rotulado técnico donde se pueden elaborar carteles con contenidos a la no discriminación y no violencia.

-Física: Mediante la realización de las actividades prácticas de laboratorio donde se trabaja en equipo sin distinción de género, sexo y raza. En los contenidos referidos a la construcción de circuitos eléctricos.

-Biología: En los contenidos relacionados con el origen y evolución de la especie humana desde el tratamiento a la igualdad que existe en la especie humana y las diferentes formas de discriminación. En la unidad # 7 Reproducción y desarrollo se le da tratamiento a la equidad de género y de derechos.

En las resoluciones ministeriales 109/2009, 173/2013, 147/2011, 179/2014, 178/2014, 282/2014, 347/2015, 142/2016, 139/2016, 60/2018, 82/2018, 26/2018, 176/2016, 111/2009, 307/2010, 138/2010, 151/2011, 111/2016, 110/2016, 254/2014, 69/2017, 84/2018, “Planes y programas de estudio de las diferentes especialidades técnicas”, se contemplan objetivos formativos dirigidos

prevención de la discriminación, entre ellos:

Español: Asumir comportamientos éticamente responsables, reflexivos, corteses y respetuosos (a partir de la lectura y comprensión de las obras literarias objeto de estudio (...))

Historia: Desarrollar valores desde el potencial cultural y formativo del contenido histórico (...) tales como: (...) la igualdad (...), así como la formación de conductas responsables con respecto (...) a las normas constitucionales, jurídicas, éticas y morales. Demostrar, desde el estudio de la época contemporánea las formas de discriminación y explotación sobre razas, minorías étnicas y sexo (...) rechazando todo tipo (...) de discriminación por concepto de sexo, raza u otros motivos (...).

-Cultura Política: Argumentar el modelo de desarrollo que promueve la Revolución cubana (...) con énfasis en el (...) respeto a la inclusión, de manera específica en la igualdad de género, del color de la piel y la orientación sexual responsable, (...).

-La Resolución Ministerial 131/2012 y la 172/2013 "Planes de estudios para la formación de obreros calificados, en uno o más oficios, en las sedes de los centros de la Educación de Adultos que funcionan en los establecimientos penitenciarios" ofrecen igualdad de atención para la formación en oficios, a partir de planes de estudios para la formación de obreros calificados en uno o más oficios, en las sedes de los centros de la Educación de Jóvenes y Adultos que funcionan en los establecimientos penitenciarios. En ambas resoluciones se aprueban las "Indicaciones metodológicas generales para el desarrollo de los diferentes planes de estudio" que tiene como objetivo:

Desarrollar en los estudiantes internos en los establecimientos penitenciarios una formación general y profesional básica que permita a los jóvenes y adultos apropiarse de conocimientos elementales y adquirir las habilidades necesarias para el desarrollo de uno o más oficios y preparar a los estudiantes internos de los establecimientos penitenciarios para que se integren a la vida laboral, una vez culminado el período de privación de libertad, como miembro pleno de la sociedad, lo que garantiza la adaptación a los planes y los métodos de estudio.

- La Resolución Ministerial 203/2012 "Plan de estudio de la Educación de Jóvenes y Adultos" contempla, entre los objetivos generales del nivel, que los estudiantes muestren una cultura ciudadana, acorde a las normas jurídicas establecidas en la Constitución.

- En los programas de estudios de la Educación Preuniversitaria, se evidencia la prevención de la discriminación, lo que queda reflejado de la manera siguiente en los objetivos de las diferentes asignaturas:

Matemática: Desarrollar hábitos de estudios que le permitan orientarse adecuadamente a partir de su actividad mental, para ejecutar las tareas de aprendizaje de manera independiente y cooperada, en un clima afectivo y de respeto mutuo; Además valorar sus resultados al utilizar técnicas adecuadas para lograr un aprendizaje desarrollador y la racionalización eficiente del trabajo mental.

Física. Promover un estilo de vida sano, correctos hábitos de convivencia social y relaciones interpersonales, sustentadas en el afecto, el respeto mutuo, así como en la participación grupal durante el desarrollo del trabajo experimental; una sexualidad responsable con equidad de géneros.

Cultura Política. Caracterizar los principales problemas que degradan la especie humana y que expresan las profundas contradicciones de la sociedad capitalista y como temática a desarrollar se establece la falta de acceso a la educación y a la cultura. La explotación infantil. La discriminación racial y de género. La prostitución, la drogadicción y la violencia. Los problemas migratorios.

Valorar el impacto del sistema capitalista transnacionalizado en el desarrollo humano, y sus derroteros en la época actual, mediante el estudio de los problemas y contradicciones que genera en el plano sociopolítico, cívico - moral y cultural, con énfasis en la crítica a sus modelos mercantilistas y de consumo inviable, de manera que fomente los valores ético estético emancipador, expresados en el reconocimiento de la equidad como patrón cultural, la unidad de la existencia humana con el medio ambiente, la apreciación y el disfrute reflexivo del patrimonio universal en vínculo con el nacional, así como, el respeto a la vida y a las relaciones humanas.

Demostrar la formación de una cultura política como expresión ciudadana, donde se evidencie las normas éticas y jurídicas, así como la concreción en los comportamientos autorregulados, valorativos, de inclusión y rechazo a formas de discriminación, violencia y corrupción.

En la Resolución Ministerial No. 119/2022. “Reglamento para la planificación, organización, desarrollo y control de la enseñanza práctica, en los centros docentes de la educación técnica y profesional y en las entidades de la producción o los servicios”, se precisa en el Capítulo I, Sección I, Artículos 1 y 3:

La enseñanza práctica, como componente principal del proceso de formación profesional, es el conjunto de actividades prácticas, de producción y de prestación de servicios que se ejecutan en las instalaciones de los centros docentes y las entidades laborales (estales y no estatales); planificadas, organizadas, desarrolladas y controladas de forma didáctica y metodológica, mediante la participación de estudiantes, profesores, especialistas y tutores, con el objetivo de vincular la teoría con la práctica, integrar conocimientos, desarrollar y consolidar hábitos y habilidades profesionales en los estudiantes, en correspondencia con los avances científico-técnicos y valores socio-culturales, para lograr el adecuado desempeño profesional como obreros o técnicos al incorporarse a la vida laboral, observando la equidad, la igualdad de género e inclusión de hombres y mujeres.

La enseñanza práctica da salida a los conocimientos, habilidades básicas y específicas de la formación profesional de los estudiantes con una concepción integral dirigida a fortalecer las actitudes, el desarrollo de la conciencia de productores de bienes y servicios. Con una cultura del ahorro, económica, ambientalista y tributaria, a partir de que reconozcan las condiciones

objetivas y subjetivas en la cual viven y se desarrollan, teniendo en cuenta la equidad, la igualdad de género e inclusión de los estudiantes y trabajadores (hombres y mujeres) y la promoción del acceso al empleo sin distinción de género. Esta se soporta en el sistema de formación profesional conjunto centro politécnico-entidad laboral.

En el capítulo II Planificación y Organización. Sección V Producciones cooperadas Estrategia -Docente Productiva, el Artículo 45 define que:

Estrategia Docente Productiva: su objetivo es fortalecer el vínculo de los centros politécnicos con las entidades de la producción y los servicios u otros actores económicos como son: Empresas Estatales, Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), Campesinos independientes, Unidades Básicas de Producciones Cooperadas (UBPC), Empresas Mixtas, Cooperativas no Agropecuarias, MIPYMES y el trabajo por cuenta propia para potenciar el desarrollo de las habilidades profesionales y contribuir al desarrollo socio-económico de los territorios.

Como parte de la implementación de la Estrategia se cumplen los principios siguientes:

- Los procesos que se desarrollan en la estrategia abogan por fortalecer el trabajo de formación y está ajena a cualquier manifestación de trabajo infantil.
- Se respetarán los elementos definidos en el Código del Trabajo y las indicaciones del MINED relacionados con: la duración de la jornada laboral y su reglamento, el cumplimiento de las medidas de protección y el aseguramiento de la alimentación y la transportación de los educandos. Serán responsables del cumplimiento de la misma los directores de los politécnicos y los directores de las entidades con las que se realiza el encadenamiento.

☐ Otras medidas adoptadas para prevenir y eliminar la discriminación en la enseñanza y para garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación.

- La Resolución Ministerial 288/2019, ampara la constitución del Grupo Técnico Nacional del programa Social de atención educativa “Educa a tu Hijo”, conformado por representantes de los diferentes organismos y organizaciones (MINSAP, MINCULT, MINJUS, INDER, MTSS, MININT, FMC y ANAP).
- El Programa Social de atención educativa Educa a tu Hijo”: en la modalidad no institucional, tiene como objetivo preparar a las familias, para que, a partir de sus saberes y experiencias, estimulen el desarrollo integral de sus hijos en las condiciones del hogar. Como modelo constituye un verdadero programa de atención educativa desde una perspectiva social.
- Se aplica en diferentes contextos como son zonas urbanas, rurales, zonas de difícil acceso, así como:
 - A las familias y a sus hijos, que reciben atención de cuidados, por formas de gestión no estatal, esta atención puede ser individual o colectiva, según se coordine con los padres.
 - Hospitales Pediátricos, para niños con estadía prolongada, a fin de que sus familiares y

el personal de salud que los atiende, se conviertan en aplicadores del programa para contribuir a su desarrollo integral.

-En los establecimientos y centros penitenciarios del país, de mujeres y de hombres, refrendado por el Convenio de trabajo Ministerio de Educación y Dirección de Establecimientos Penitenciarios, y tiene como objetivo dotar a madres y padres internos y a sus familias, de conocimientos, métodos y procedimientos que les permitan participar en la estimulación y desarrollo de sus hijas e hijos y convertir la educación de estos, en propósito y fuerza motriz para el cambio de su conducta, actitud y responsabilidad.

- La Resolución 58/2021 establece las regulaciones para la apertura y funcionamiento de Casitas Infantiles en empresas, unidades presupuestadas, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, empresas mixtas, organizaciones políticas, sociales o de masas, en lo adelante entidades. Es una variante de atención educativa, en la modalidad institucional de la Primera Infancia, donde se presta servicios a los niños, hijos de las madres, padres o tutores, en entidades, que a partir de sus condiciones económicas y materiales puedan destinar fondos para su apertura, mantenimiento y garantizar su sostenibilidad.
- En octubre de 2022 se aprobó el Programa de Formación y Superación de Jóvenes con el objetivo de contribuir a la formación de los jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo en el contexto actual. Hace énfasis en las comunidades, hogares y familias en situación de vulnerabilidad, para su preparación para toda la vida, su continuidad profesional o empleo. Hasta el primer semestre del año 2024 se han favorecido más de 16 000 jóvenes.

1.2 Igualdad de oportunidades e inclusión en la enseñanza

- Indique las medidas que se han adoptado o que se tiene previsto adoptar para garantizar la igualdad de oportunidades (en términos de acceso, participación y finalización) y la igualdad de trato, así como para apoyar la inclusión de todos los educandos en los procesos de aprendizaje (*marque todos los puntos que correspondan*).

Medidas generales:

X La legislación contempla la educación inclusiva para todos

X Las medidas de política están orientadas a fortalecer una educación inclusiva para todos

X Los docentes reciben formación sobre la educación inclusiva¹⁶ y aprenden a valorar la diversidad

X Se ofrecen vías de aprendizaje múltiples y flexibles¹⁷

X Los planes de estudio y los métodos pedagógicos están elaborados con un enfoque inclusivo¹⁸

X Se favorece la educación multilingüe e intercultural

¹⁶

Los docentes tienen la preparación necesaria para enseñar a todos los alumnos (no solo a los que tienen alguna discapacidad) e inculcarles conocimientos, valores y actitudes que les permitan tener éxito. Véase: [documento de política de la UNESCO: Enseñanza inclusiva: preparar a todos los docentes para enseñar a todos los alumnos](#), 2020, pág.14.

X Iniciativas que abordan la discriminación y promueven la diversidad cultural y la aceptación mutua

☐ Otro:

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

En la Resolución Ministerial No 72/2021 que norma el “Proceso de Otorgamiento de matrícula en círculos infantiles”, y la 66/2022 “Normas y Procedimiento para la planificación, ejecución y control del proceso de otorgamiento de matrícula en círculos infantiles”, se plantea:

Resuelvo Segundo: Constituye requisito para el otorgamiento de matrícula y la permanencia del niño en el círculo infantil que la madre sea estudiante o trabajadora, independientemente del sector de la economía donde labore y de su lugar de residencia; además pueden ser beneficiados los padres o tutores que cumplan igual condición, siempre que ejerzan la guarda y cuidado del menor.

Resuelvo Séptimo, se otorgan las matrículas, de forma excepcional, a los hijos de madres que no tienen vínculo laboral, en los círculos infantiles de zonas rurales, con capacidades que no se utilizan, por falta de demanda y donde no existan solicitudes de madres trabajadoras, orden de prioridad las madres que van a tener su segundo hijo, las madres que cuidan adultos mayores o personas con discapacidad y las que presenten determinados problemas sociales.

Resuelvo Octavo, se le oferta matrícula a las madres trabajadoras cuyos hijos presenten necesidades educativas especiales, siempre que las características de estos garanticen su seguridad y la de los demás niños, avalado por el Centro de Diagnóstico y Orientación correspondiente y la certificación del médico, y cuando se requiere y sea posible, se ubica un personal especializado de apoyo para su atención.

Resuelvo Noveno, se incluyen a las madres sordas con hijos oyentes, aunque no trabajen, tienen prioridad siempre que exista capacidad, teniendo en cuenta las posibilidades que brinda la institución para la comunicación y las solicitudes de matrícula son acreditadas por la Asociación Nacional de Sordos.

¹⁷ "Esto requiere múltiples y flexibles vías de aprendizaje y maneras de emprender y reanudar el aprendizaje a todas las edades y en todos los niveles educativos; un fortalecimiento de los vínculos entre las estructuras formales y no formales; y el reconocimiento, acreditación y convalidación de los conocimientos, las aptitudes y las competencias adquiridos en la educación no formal e informal" ([Marco de Acción Educación 2030](#), párr. 23). Esto puede incluir transferencias de alumnos entre cursos e instituciones y diversas modalidades de aprendizaje (en línea, presencial, a tiempo completo, a tiempo parcial, etc.) para responder a las necesidades e intereses individuales.

¹⁸ Al elaborar los planes de estudio y los métodos pedagógicos, se procura garantizar que todos los alumnos gocen de una experiencia de aprendizaje inclusiva y favorable que les brinde la oportunidad de tener éxito sea cual sea su origen.

Resuelvo Décimo, se tiene presente las solicitudes de madres con discapacidad que no trabajan, estas son evaluadas casuísticamente de conformidad con las prioridades del municipio.

Resuelvo Duodécimo, a las madres que no trabajen y presenten problemas sociales o tienen niños con discapacidad y se les otorgue la matrícula de círculo infantil, deben incorporarse al trabajo en el plazo de tres (3) meses.

Resuelvo Decimotercero, las madres en condición de privación de libertad mantienen el derecho a la matrícula si la persona a cargo del hijo se encuentra limitada para trabajar; en caso de no tener limitaciones y no estar incorporada al trabajo, se procede como se describe en el apartado anterior.

En cuanto la resolución 58 de 2021 sobre la creación de “Casitas Infantiles”

Resuelvo Segundo, la casita infantil es una variante de atención educativa, en la modalidad institucional de la Primera Infancia, donde se presta servicios a los niños, hijos de las madres, padres o tutores, en entidades, que a partir de sus condiciones económicas y materiales puedan destinar fondos para su apertura, mantenimiento y garantizar su sostenibilidad.

Resuelvo Tercero, en las casitas infantiles se ofrece excepcionalmente atención educativa a niños de familias con situaciones sociales complejas de la comunidad a propuesta de la Dirección Municipal de Trabajo.

Resuelvo Decimoprimero, Las casitas infantiles se habilitan para niños a partir de un año, con dominio de la marcha independiente y hasta cinco años, de 2do a 5to año de vida, estarán organizados en correspondencia con la cantidad, edad de los pequeños y características del local; por años de vida, por ciclos 2do-3er y 4to-5to año de vida; o por grupos múltiples de 2do a 5to año de vida.

Resuelvo Decimotercero, Los egresados de las casitas infantiles tienen derecho al seminternado en el grado preescolar, en Círculo Infantil o en Escuela Primaria, según capacidades disponibles.

En la educación primaria todas las niñas y niños tiene acceso a esta educación hasta en las zonas más intrincadas y de difícil acceso del país, de forma gratuita.

Existen tres regímenes de escuelas seminternas, que son instituciones organizadas con un horario de vida que comprende desde las 6:30 am hasta las 6:30 pm, incluyendo almuerzo para los educandos, las mismas fueron creadas para la atención a los hijos de madres trabajadoras.

Existen las escuelas externas cuyo horario de vida es diferente pues es de 7:50 am a 4:20 pm, con una pausa en las actividades para que los educandos vayan a sus hogares a almorzar (sus madres no son trabajadoras) y además están las escuelas internas donde los educandos permanecen toda la semana en el centro, reciben toda la alimentación y van de pase a sus hogares el fin de semana. En todos los casos la base material de estudio y de vida, así como la alimentación, es asumida por el Estado.

La inclusión educativa se ha convertido en un foco primordial del debate a nivel internacional en políticas públicas en educación, alcanzando consenso internacional en la definición planteada por la Unesco (2007:4), en torno a brindar “oportunidades equivalentes de aprendizaje, independientemente de sus antecedentes sociales y culturales y de sus diferencias en las habilidades y capacidades a niños y niñas con necesidades educativas especiales”.

La atención a la diversidad de niños en cualquier contexto educativo se materializa en el proceso de inclusión educativa, que en Cuba es entendida como una concepción que reconoce el derecho a todos a una educación de calidad, independientemente de sus particularidades y características que condicionan las variabilidades en su desarrollo y que propicie su integración a la sociedad como individuos plenos en condiciones de poder disfrutar las posibilidades que ella ofrece y contribuir a su perfeccionamiento.

La concreción de esta idea se evidencia en el diseño del Sistema Educativo Cubano, que garantiza el tránsito de los niños por diferentes etapas, y aquellos que, por determinadas circunstancias o condiciones biológicas, psicológicas y/o sociales han tenido ciertas variabilidades en su desarrollo se le ofrece las ayudas y recursos para favorecer su preparación para la vida adulta e independiente.

En Cuba cuando se refiere a la inclusión, es en primer lugar hablar de derechos, que no solo se conocen, sino que se ejercen y disfrutan plenamente. Para que el enfoque inclusivo se asuma desde la política social tiene que estar obligatoriamente sustentado en la legislación. En nuestro país, comenzando por la Constitución de la República y se concreta en las normas específicas, leyes, normativas, reglamentos y resoluciones, creadas por el Estado y es práctica social.

- En general, ¿qué dificultades se han encontrado a la hora de aplicar los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades en la educación? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Se recomienda remitirse a los perniciosos impactos en la educación, del bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por Estados Unidos a Cuba, descritos bajo el acápite 3.1 de este informe.

Otras medidas generales pertinentes, incluida la igualdad de género

- | | |
|--|---|
| X La legislación prevé la igualdad de género en la educación | X Se eliminan todas las barreras que impiden a las niñas embarazadas y a las madres jóvenes acceder a la educación a fin de garantizar la continuidad de su enseñanza |
| X Las medidas de política tienen como objetivo mejorar la igualdad de género | |
| X La planificación del sector de la educación tiene perspectiva de género | X Se ofrecen programas de reinserción para madres jóvenes |
| X Existen medidas de acción positiva o afirmativa | ☐ Se garantiza que haya instalaciones de saneamiento seguras y adecuadas que |

- | | |
|---|---|
| ☐ Se ofrecen incentivos financieros y becas | tengan en cuenta el género ²⁰ |
| X Los docentes reciben formación (inicial y de perfeccionamiento) sobre la igualdad de género | X Los planes de estudio están libres de estereotipos ²¹ y prejuicios |
| X Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización ¹⁹ | ☐ Se garantiza la paridad de género en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) |
| ☐ Otro: | X Se garantiza la paridad de género en la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP) |

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

En el III Perfeccionamiento Educacional del Sistema Nacional de Educación, quedaron actualizados planes y programas de estudio, se asume la Educación Integral de la sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos desde los objetivos generales. Se aspira a que los estudiantes demuestren un estilo de vida saludable y sostenible desde lo individual, familiar y social, evidenciado en una actitud positiva ante situaciones excepcionales o de desastres, comportamientos higiénicos en lo personal y colectivo, hábitos alimentarios adecuados, una percepción de riesgo que estimule el rechazo a las adicciones, fundamentalmente en cuanto al consumo de drogas. Además, se promueve la sexualidad responsable con enfoque de género y de derechos, la educación vial, la satisfacción por la educación física, la recreación sana y la práctica de la medicina natural y tradicional; por lo que sus contenidos se asumen como parte de la formación integral de los educandos.

Por su alcance tiene como objetivo general: Desarrollar conocimientos, habilidades psicosociales, valores y actitudes positivas en relación con la sexualidad sobre bases científicas pedagógicas, con enfoque de género, curso de vida y derechos sexuales y reproductivos que contribuyan a la autonomía, igualdad de género, vínculos afectivos, salud sexual y bienestar psicosexual de niñas, niños, adolescentes y jóvenes así como objetivos específicos por niveles educativos con salida curricular en las diferentes asignaturas y diferentes tipos de actividades del proceso educativo.

El cumplimiento de estos objetivos y contenidos dentro del proceso educativo garantiza la educación y acceso de manera inclusiva, equitativa y de calidad. Promueve oportunidades de aprendizaje permanente para todos: niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias con respecto a información sobre salud sexual y reproductiva, igualdad de género,

¹⁹ "Stigmatisation is the act of treating someone or something unfairly by publicly disapproving of them" (La estigmatización es el hecho de tratar a alguien o a algo injustamente condenándolo públicamente) (traducción libre del Cambridge Dictionary).

²⁰ Las instalaciones sanitarias que tienen en cuenta el género incluyen retretes limpios, seguros y separados, con acceso al agua y a la eliminación de desechos ([entrada del blog de la UNGEI](#), *Gender-sensitive sanitation*, 2018).

²¹ "Stereotype is a set idea that people have about what someone or something is like, especially an idea that is wrong" (Un estereotipo es una idea fija que la gente tiene sobre cómo es alguien o algo, especialmente una idea errónea) (traducción libre del Cambridge Dictionary).

diversidad y derechos sexuales y reproductivos, la diversidad humana y de la vida sexual. Los aprendizajes desarrollados permitirán de manera integrada e integral la promoción:

-Una educación inclusiva y equitativa de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente para todos (ODS 4, meta 4.7).

-La salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales (ODS 3, meta 3.7).

- Las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, Artículo 2e. de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) (1979).

- La protección al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales, Artículo 34 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989).

- La prevención de la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños, Artículo 2.a del Protocolo Facultativo para Prevenir, Suprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños/as (2000).

- ¿Qué dificultades se encontraron en lo que se refiere al logro de la igualdad de género en la educación y mediante ella? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

El Estado ha establecido las normativas desde una perspectiva inclusiva, de equidad y con enfoque de género. No obstante, las brechas se identifican en el ámbito cultural, con énfasis en la tercera edad.

Desde el Sistema Nacional de Educación se capacitan a los docentes para desde la vía curricular y extracurricular darle tratamiento a este fenómeno.

- ¿Se ajusta la edad mínima legal para contraer matrimonio a las normas internacionales (18 años)²²?

Tenga en cuenta que el matrimonio infantil es una práctica discriminatoria, ya que a menudo las niñas pueden contraer matrimonio a una edad más temprana que los niños. El matrimonio infantil viola el derecho de los niños a la educación, puesto que es más probable que los niños casados abandonen la escuela y que aquellos que no van a la escuela contraigan matrimonio.

X Sí ☐ No

- Sírvase hacer referencia a las leyes y disposiciones pertinentes e indicar cuáles son las excepciones a la edad legal para contraer matrimonio, así como la edad mínima absoluta.

Ley No. 156/2022, denominada **Código de las Familias** deja bien claro que se prohíbe contraer matrimonio antes de los 18 años de edad.

Minorías nacionales: NO APLICA

A título de referencia, en el artículo/párrafo 5.1.c de la Convención y la Recomendación se establecen los derechos de las minorías nacionales.

- | | |
|--|---|
| ☐ La legislación contempla el derecho a la educación de las minorías nacionales | ☐ Los docentes reciben formación sobre educación intercultural |
| ☐ Las medidas de política pretenden reforzar el derecho a la educación de las minorías nacionales | ☐ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización ²⁴ |
| ☐ La formulación de políticas abarca consultas con las comunidades locales | ☐ Se favorece la educación multilingüe e intercultural |
| ☐ Se garantiza legalmente a las minorías nacionales el derecho a llevar a cabo sus propias actividades educativas | ☐ Se garantiza la instrucción en la lengua materna a las minorías nacionales |
| ☐ Se establecen normas educativas para los centros de enseñanza dirigidos por minorías nacionales | ☐ Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje a las necesidades de las minorías nacionales |
| ☐ Existen medidas de acción positiva o afirmativa para las minorías nacionales | ☐ Los planes de estudio están libres de estereotipos ²⁵ y prejuicios |
| ☐ Se ofrecen incentivos financieros y becas a las minorías nacionales | |
| ☐ Otro ²³ : | |

Desde la Constitución de la República se establece la igualdad de derechos y de oportunidades para todos los cubanos, por lo que no se aplican estas definiciones de minoría nacional.

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

²³ Véase el [informe de la UNESCO](#) "The right to education of minorities: Overview of States' measures reported in the 10th Consultation on the 1960 Convention and Recommendation against Discrimination in Education", 2023.

²⁴ Véase la nota 15.

²⁵ Véase la nota 16.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de las minorías? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Pueblos indígenas: NO APLICA

- | | |
|--|---|
| ☐ La legislación contempla el derecho a la educación de los pueblos indígenas | ☐ Se ofrecen incentivos financieros y becas a los pueblos indígenas |
| ☐ Las medidas de política pretenden reforzar el derecho a la educación de los pueblos indígenas | ☐ Los docentes reciben formación sobre educación intercultural |
| ☐ La formulación de políticas abarca consultas con las comunidades locales | ☐ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización ²⁶ |
| ☐ Se garantiza legalmente a los pueblos indígenas el derecho a llevar a cabo sus propias actividades educativas | ☐ Se favorece la educación multilingüe e intercultural |
| ☐ Se establecen normas educativas para los centros de enseñanza dirigidos por pueblos indígenas | ☐ Se garantiza la instrucción en la lengua materna |
| ☐ Existen medidas de acción positiva o afirmativa para los pueblos indígenas | ☐ Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje a las necesidades de los pueblos indígenas |
| ☐ Otro: | ☐ Los planes de estudio están libres de estereotipos ²⁷ y prejuicios |

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de los pueblos indígenas? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

²⁶ Véase la nota 15.

²⁷ Véase la nota 16.

Personas en movimiento (migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y desplazados internos) y poblaciones atrapadas²⁸:

- | | |
|---|---|
| X La legislación contempla su derecho a la educación | ☐ Existen incentivos financieros y becas |
| X Las medidas de política tienen como objetivo mejorar su derecho a la educación | ☐ Se proporciona asistencia auxiliar |
| X Se garantiza la inclusión en las escuelas ordinarias | X Existen vías de aprendizaje múltiples y flexibles ³¹ |
| X Existen medidas de acción positiva o afirmativa | X Los planes de estudio están libres de estereotipos ³² y prejuicios |
| X Se eliminan todas las barreras administrativas para acceder a la educación | X Existen programas de aprendizaje acelerado |
| X Existen procedimientos administrativos alternativos (pruebas de nivel, justificantes, etc.) para superar las barreras administrativas ²⁹ | ☐ Se imparten programas de educación no formal o alternativa |
| X Los docentes reciben formación específica para garantizar su inclusión | X Se imparten clases de idiomas a los recién llegados |
| X Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización ³⁰ | X Se promueve la educación multilingüe e intercultural |
| ☐ Otro: | |

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

A pesar de que nuestro país no es Estado Parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto del Refugiado, se respeta y cumple lo estipulado en ese tratado internacional. El Ministerio de Educación y la representación de la ACNUR en Cuba, establecieron una alianza para atender las necesidades educativas de los diversos grupos de población en correspondencia con el mandato de esta última. El trabajo conjunto que desarrollan está dirigido a garantizar la inclusión de los niños, adolescentes y jóvenes refugiados en el Sistema Nacional de Educación cubano, a través de las modalidades siguientes:

²⁸ “Las poblaciones atrapadas son aquellas que no tienen la posibilidad de migrar a lugares seguros y permanecen atrapadas en localidades vulnerables a los efectos de los peligros climáticos” ([Informe de la UNESCO](#) “Los efectos del desplazamiento climático sobre el derecho a la educación”, 2020, pág. 2).

²⁹ Aunque la falta de documentación (como documentos de identidad, certificados de nacimiento, permisos de residencia, etc.) no debería ser un obstáculo para acceder a la educación, esto no siempre es cierto. Véase la [publicación de la UNESCO](#) “Handbook on the right to education”, 2018, pág. 96.

³⁰ Véase la nota 15.

³¹ Véase la nota 13.

³² Véase la nota 16.

1. Curso de idioma español
2. Programa “Educa a tu hijo”
3. Formación General Básica
4. Educación Técnica y Profesional
5. Educación de Adultos (Facultad Obrero Campesina)

El Mined garantiza la acreditación y certificación del aprendizaje y de esta forma posibilita la continuidad de estudio en otros países. Al mismo tiempo les proporciona apoyo para su adaptación al nuevo entorno, para hacer frente a un desplazamiento duradero y así brindarle mayores oportunidades para el futuro.

Se prepara a los docentes para hacer frente a la diversidad de los alumnos refugiados, proporcionándole apoyo psicosocial al crear un ambiente seguro en su interrelación con estos alumnos.

Se atienden las necesidades educativas de los alumnos refugiados, para asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional, incluidas las personas con discapacidad, y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

- En la Resolución 120/2018, publicada en la Gaceta Oficial No. 69 Ordinaria de 26 de diciembre de 2018, (GOC-2018-1297-O69) establece en su Capítulo III, Sobre el Régimen Disciplinario, Deberes y Derechos de los estudiantes extranjeros autorizados a matricular en el Sistema Nacional de Educación en Cuba, lo siguiente:

Artículo 28. Los estudiantes extranjeros autorizados a matricular en centros del Sistema Nacional de Educación en Cuba, tienen el mismo régimen de estudio que los cubanos y en consecuencia la obligación de:

- a) cursar los programas de actividades docentes, académicas, científicas, laborales y físicas incluidas en el plan de estudio que corresponda; y
- b) participar en las actividades extracurriculares programadas con el objetivo de su formación integral.

Artículo 29. Los estudiantes extranjeros autorizados a matricular en el Sistema Nacional de Educación en Cuba, se ajustan a los reglamentos docentes y disciplinarios dispuestos en las instituciones educativas de los diferentes niveles.

Artículo 30. Los estudiantes extranjeros autorizados a matricular en el Sistema Nacional de Educación en Cuba, tienen los deberes siguientes:

- a) cumplir con la disciplina estudiantil.
- b) observar la disciplina de estudio, asistir a clases y cumplir con los deberes estudiantiles previstos en los planes y programas, así como aprobar en los plazos establecidos las evaluaciones correspondientes.
- c) estudiar y alcanzar rendimientos satisfactorios y con calidad.

Artículo 31. Los estudiantes extranjeros autorizados a matricular en el Sistema Nacional de Educación en Cuba, tienen derecho a:

- a) participar en el desarrollo del proceso docente educativo en las instituciones educativas; y
- b) recibir la base material de estudio que el Ministerio de Educación asigna a los estudiantes en las instituciones educativas.

- ¿Se han adoptado medidas específicas para los desplazados climáticos?

Sí X No

- Explique.

Si bien en el país no se reconoce el término de “desplazados climáticos”, en el país se adoptan las medidas para la protección de la población ante desastres naturales, entre ellas se encuentra la ubicación en zonas seguras a los que viven en las zonas costeras y la incorporación en instituciones educativas a los estudiantes.

- ¿Con qué dificultades se han tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y desplazados internos? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Personas con discapacidad:

X La legislación contempla su derecho a la educación

X Las medidas de política tienen como objetivo mejorar su derecho a la educación

X Se garantiza la inclusión en las escuelas ordinarias

X Las escuelas especiales se utilizan como centros de recursos para las escuelas inclusivas

X Existen medidas de acción positiva o afirmativa

☐ Existen incentivos financieros y becas

☐ Otro:

☐ Los docentes de las escuelas ordinarias reciben formación específica sobre discapacidad

X Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización³³

X Se proporciona asistencia auxiliar

X Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje

X Los planes de estudio están libres de estereotipos³⁴ y prejuicios

X Se adaptan las infraestructuras educativas y el material didáctico

³³ Véase la nota 15.

³⁴ Véase la nota 16.

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

La Constitución de la República prohíbe la discriminación en la enseñanza.

En el Artículo 42 se establece que: Todas las personas (...) gozan de los mismos derechos, (...) sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana, especificando como uno de esos derechos, en el Artículo 46(...) la educación (...).

En el Código de las Familias, en su Artículo 5, se reconoce el derecho de la infancia y la adolescencia a recibir atención de su salud, educación, crianza y bienestar general y dentro de los deberes de la responsabilidad parental. En el Artículo 138, se consigna inculcarles con el ejemplo y el trato dispensado a las demás personas, una actitud de respeto hacia la igualdad, la no discriminación por condición o motivo alguno, y los derechos de las personas en situación de discapacidad y de las personas adultos mayores y acompañarles de acuerdo con su autonomía progresiva en la construcción de su propia identidad, garantizando un ambiente familiar libre de discriminación y violencia en cualesquiera de sus manifestaciones.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de las personas con discapacidad? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Educandos de familias pobres: NO APLICA

- | | |
|--|---|
| ☐ Existen incentivos financieros y becas para la escolarización | ☐ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización ³⁵ |
| ☐ El transporte, las comidas y el material educativo están subvencionados o son gratuitos incluso tras finalizar la escolaridad obligatoria | ☐ Los planes de estudio están libres de estereotipos ³⁶ y prejuicios |
| ☐ Existen medidas de acción positiva o afirmativa | |
| ☐ Otro: | |

³⁵ Véase la nota 15.

³⁶ Véase la nota 16.

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de los educandos de familias pobres? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

2. Progresos realizados en la aplicación del derecho a la educación en todos los niveles y formas de educación

2.1 Atención y educación de la primera infancia

A fines de referencia, la atención y educación de la primera infancia (AEPI) no se menciona explícitamente en la Convención o la Recomendación. Sin embargo, a lo largo de los años, la comunidad internacional ha ido reconociendo cada vez más la importancia de la AEPI. El Comité de los Derechos del Niño reconoció inicialmente que “el derecho a la educación durante la primera infancia comienza en el nacimiento” (observación general núm. 7), y esto se estableció de forma más explícita en el Marco de Acción y Cooperación de Moscú de 2010³⁷ y, más recientemente, en la Declaración de Taskent y Compromisos de Acción para Transformar la Atención y Educación de la Primera Infancia³⁸. En el contexto actual de la agenda Educación 2030, los Estados se comprometieron, en virtud de la meta 4.2, a impartir “al menos un año de enseñanza preescolar de calidad, gratuita y obligatoria”.

- Indique las medidas adoptadas para garantizar el acceso a una AEPI de calidad (*marque todos los puntos que correspondan*).

X Antes de la educación preprimaria, los servicios de AEPI son gratuitos

X Antes de la educación preprimaria, los servicios de AEPI son asequibles

X Los servicios de AEPI son accesibles sin discriminación alguna

X Los servicios de AEPI respetan las necesidades del niño en materia de desarrollo cognitivo y social temprano, aprendizaje fundacional, cuidado sensible, nutrición, salud, seguridad, protección y juego

- Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas.

En la Primera Infancia, en el currículo general y obligatorio y en el Institucional, se garantiza la incorporación y el tratamiento a temas sobre los derechos humanos y la igualdad a partir de los objetivos de nuestro nivel educativo, materializados en su fin, que es el logro del máximo desarrollo integral posible de cada niña y niño desde el nacimiento

³⁷ En el que se afirma que la AEPI forma parte del derecho a la educación y constituye el pilar fundamental del desarrollo humano holístico.

³⁸ Mediante la cual los Estados se comprometen a mejorar los marcos políticos y jurídicos para garantizar que el derecho a la educación incluya la AEPI.

hasta los seis años. Se hace evidente la atención a la diversidad de cada una de las niñas y los niños, aporta un enfoque de género y de derechos, porque se parte de una educación para todos, sin distinciones, sobre bases de igualdad, equidad y de oportunidad para todos.

Se incorpora además en la nueva concepción curricular el tratamiento metodológico de contenidos en los programas y orientaciones metodológicas, tales como:

- Mostrar un buen estado de salud que se expresa en su crecimiento, en el desarrollo físico alcanzado, la identificación de su género y en los hábitos higiénicos, alimentarios y nutricionales adquiridos, de acuerdo con sus particularidades.
- La formación en el niño de rasgos de identidad personal como ser humano, miembro de una familia, una comunidad y de su país.
- Satisfacción al identificarse con algunas partes de su cuerpo y características físicas propias, tales como estatura, constitución física, color de la piel y por el cuidado de su cuerpo.

- ¿Existe una enseñanza preprimaria gratuita y obligatoria?

☐ La educación preprimaria es obligatoria.

Indique la edad de matriculación y la duración.

La atención a la Primera Infancia en Cuba es gratuita, inicia desde el nacimiento donde las familias y su niño son atendidos por el programa Educa a tu Hijo, posteriormente a partir de cumplir la niña o niño un año se inician, según disponibilidad de matrícula en círculo o casita infantil, o continúan en un grupo del programa hasta los cinco años de edad, que todos comienzan el grado preescolar en círculo o en escuela primaria.

☐ X La educación preprimaria **no** es obligatoria

☐ X La educación preprimaria es gratuita para todos.

- Indique la duración y especifique en qué medida es gratuita.

La atención a la Primera Infancia en Cuba no es obligatoria, sin embargo, se garantiza por el Estado atención educativa para los niños de la primera infancia, lo cual queda refrendado en la Constitución de la República de Cuba en el Artículo 73.

En la Primera Infancia se hace efectivo este Artículo mediante la implementación de la atención a todos los niños en dos modalidades, la institucional (círculos infantiles y grados preescolares en las escuelas primarias) y la no institucional (Programa Educa a tu Hijo), ambas son válidas desde el punto de vista del acceso, de la cobertura y de la calidad de la atención educativa. Además, su enfoque es educativo - preventivo, priorizando la atención a los niños con necesidades educativas especiales, así como a los niños y familias que viven en condiciones de vulnerabilidad.

Los círculos infantiles son instituciones educativas para los hijos de las madres, padres o tutores trabajadoras o estudiantes, a partir de uno hasta los seis años de edad. Los grados preescolares en las escuelas primarias atienden a niños de cinco a seis años de edad.

Los círculos infantiles especiales atienden a niños con necesidades educativas especiales. El asesoramiento metodológico de estos centros se realiza por las direcciones de Educación Especial y de Primera Infancia del Ministerio de Educación, en lo que a cada una compete.

La casita infantil, es una variante de atención educativa, en la modalidad institucional de la Primera Infancia, donde se presta servicios a los niños y niñas de madres, padres, tutores, u otras familias, en entidades, que a partir de sus condiciones económicas y materiales puedan destinar fondos para su apertura, mantenimiento y garantía de sostenibilidad.

Los hogares de niños sin amparo familiar son instituciones con un régimen de internado, cuyas condiciones se asemejan a la de un hogar, donde se atienden niños que por incapacidad de los padres -física o mental-, o estar sujetos a la privación de la libertad o de la patria potestad, no pueden asumir la educación de los hijos y garantizar su normal desarrollo. La legislación cubana prevé para estos casos la posibilidad de una familia sustituta que, por voluntad propia se encarga de estos niños los fines de semana y períodos vacacionales. Aquellos, cuyos padres están privados de la patria potestad pueden ser dados en adopción.

El Programa social de atención educativa “Educa a tu hijo”, modalidad no institucional, toma como núcleo básico a la familia, la que, orientada a partir de sus saberes y experiencias, realiza en el hogar las acciones educativas que estimulen el desarrollo integral de sus hijos desde antes del nacimiento hasta su ingreso a la escuela, a los seis años de edad; tiene un carácter comunitario y eminentemente intersectorial.

Como modelo constituye un verdadero programa de atención educativa desde una perspectiva social. En él participan representantes de distintos organismos y organizaciones, como del Ministerio de Educación, de Salud Pública, de Justicia, de Cultura; el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, Ministerio de Seguridad Social y del Trabajo, Ministerio del Interior, entre otros. Además, organizaciones sociales que operan de forma integrada en la comunidad en Grupos Coordinadores del Programa (provincias, municipios y en cada consejo popular), orientados por el Grupo Técnico Nacional que coordina el Ministerio de Educación y que concibe, diseña, organiza y lo implementa en la práctica, conforme a las particularidades y condiciones concretas de cada comunidad, avalado por la Resolución Ministerial N°288/2019 que norma la Constitución del Grupo Técnico Nacional del Programa Social de atención educativa “Educa a tu hijo” que en sus articulados establece en el Resuelto Segundo, como una de sus funciones, orientar las estrategias de trabajo para la implementación de la atención educativa no institucional a la primera infancia.

Su ejecución práctica, para la orientación a la familia, se realiza en diferentes contextos como son zonas urbanas, rurales, zonas de difícil acceso, establecimientos y centros penitenciarios, así como en hospitales pediátricos.

☐ La educación preprimaria **no** es gratuita

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por ejemplo, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer realidad la atención y educación de la primera infancia y la educación preprimaria?

- | | |
|---|---|
| ☐ Acceso limitado | ☐ Resultados del aprendizaje mediocres |
| ☐ Problemas de equidad e inclusión | ☐ Escaso número de educadores que han recibido formación profesional |
| ☐ Programas de baja calidad | ☐ Falta de apoyo a las familias |
| ☐ Otro: | |

En Cuba es una prioridad la atención a la primera infancia, la cual se garantiza para todos los niños, en la modalidad institucional (círculos y casitas infantiles, aulas de preescolar en las escuelas primarias) y la modalidad no institucional, que se desarrolla por el programa Educa a tu Hijo.

La limitación a señalar está relacionada con las dificultades para cubrir de manera inmediata y simultánea todas las capacidades solicitadas por madres, padres o tutores trabajadores para círculos infantiles. Se realiza un fuerte trabajo por la alta dirección del país y los Gobiernos provinciales y municipales para ampliar las capacidades en las comunidades que más lo necesitan.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

2.2 Educación primaria y secundaria

A título de referencia, en el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza primaria y secundaria universal. En el contexto de la agenda Educación 2030, los Estados deben velar por que todos reciban, en virtud de la meta 4.1 de los ODS, “12 años de enseñanza primaria y secundaria gratuita, financiada con fondos públicos, inclusiva, equitativa y de calidad, de los cuales no menos de nueve deberán ser obligatorios”.

Educación primaria

- Indique la edad de matriculación y la duración de la educación primaria.

La Educación Primaria tiene una duración de 6 años, responde a los grados desde 1ro hasta 6to y la edad de matriculación es de 6 años.

- ¿Es obligatoria y gratuita la educación primaria?

X La educación primaria es obligatoria

☐ La educación primaria **no** es obligatoria

X La educación primaria es gratuita

☐ La educación primaria **no** es gratuita

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas académicas y de matrícula) e indirectos (por ejemplo, derechos de examen, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

La educación primaria es gratuita y universal. Solo se cobra el uniforme escolar, a precios módicos, asequibles y subsidiados por el Estado.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación primaria?

☐ Acceso limitado

☐ Problemas de equidad e inclusión

☐ Altas tasas de abandono escolar

☐ Programas de baja calidad

☐ Otro:

☐ Resultados de aprendizaje mediocres en:

Alfabetización básica

Conocimientos aritméticos

Aprendizaje socioemocional

Otro

☐ Disparidad en los resultados del aprendizaje

☐ Escaso número de docentes que han recibido formación profesional

El 100 % de los educandos están escolarizados.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Educación secundaria

En esta parte, proporcione información sobre la generalización y la accesibilidad para todos de la enseñanza secundaria, comprendida la enseñanza y formación secundaria técnica y profesional.

- Indique la edad de matriculación y la duración del primer ciclo de educación secundaria.

La enseñanza secundaria básica (3 años) es obligatoria hasta el 9no grado, la edad de matriculación es a los 12 años y la de egreso es 14 - 15 años.

- Indique la edad de matriculación y la duración del segundo ciclo de educación secundaria.

Luego de culminado el 9no grado, los jóvenes pueden continuar estudios de forma gratuita en el preuniversitario, la formación técnica y profesional, que incluye a las escuelas pedagógicas, o escuelas de oficios como parte del segundo ciclo del nivel secundario (nivel medio superior).

- ¿Son obligatorios y gratuitos el primer y segundo ciclo de secundaria?

☒ El primer ciclo de educación secundaria es obligatorio

☐ El primer ciclo de educación secundaria **no** es obligatorio

☒ El primer ciclo de educación secundaria es gratuito

☐ El primer ciclo de educación secundaria **no** es gratuito

☐ El segundo ciclo de educación secundaria es obligatorio

☐ El segundo ciclo de educación secundaria **no** es obligatorio

☒ El segundo ciclo de educación secundaria es gratuito

☐ El segundo ciclo de educación secundaria **no** es gratuito

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por ejemplo, derechos de examen, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

El primer ciclo de la educación secundaria es gratuito y obligatorio, mientras que el segundo ciclo (educación media superior) es gratuito y no obligatorio. Solo se cobra el uniforme escolar, a precios módicos, asequibles y subsidiados por el Estado.

- Indique si la edad mínima legal para trabajar coincide con la edad de finalización de la educación obligatoria.

A fines de referencia, las leyes laborales y las leyes relativas a la educación obligatoria son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Si la edad mínima para trabajar es inferior a la edad de finalización de la educación obligatoria, los niños corren el riesgo de abandonar la escuela para trabajar y, por tanto, de no completar la educación obligatoria. Por otra parte, si la edad de finalización de la educación obligatoria es inferior a la edad mínima para trabajar, una vez que los niños terminan la educación obligatoria se abre la puerta a la explotación infantil y a la violación de las leyes laborales.

Sí o No ☒

- Mencione las leyes y disposiciones pertinentes e indique cómo se aplican esas disposiciones.

- En la Constitución de la República, en su Capítulo II, Derechos, en su Artículo 66 establece que “Se prohíbe el trabajo de las niñas, los niños y los adolescentes. El Estado brinda especial protección a aquellos adolescentes graduados de la enseñanza técnica y profesional u otros que, en circunstancias excepcionales definidas en la ley, son autorizados a incorporarse al trabajo, con el fin de garantizar su adiestramiento y desarrollo integral”.
- En la Ley No. 116 “Código de trabajo”, en el Artículo 2 se establece como principio fundamental que rige el derecho de trabajo: d) La prohibición del trabajo infantil y la protección especial a los jóvenes en edades comprendidas entre quince y dieciocho años de edad, que se incorporan al trabajo, con el fin de garantizar su desarrollo integral (...)
- En la Ley No 116 Código del Trabajo, se establece en su Artículo 22 la excepcionalidad en la oferta de empleo a jóvenes de 15 y 16 años con la autorización de sus padres y bajo condiciones de protección a su integridad, garantizando una inclusión de calidad al mundo laboral de todos los egresados de las especialidades de Obrero Calificado y los Oficios.
- En el Decreto 326, “Reglamento del Código de Trabajo”, en su Capítulo V Autorización especial para trabajar a los jóvenes de quince y dieciséis años, en el Artículo 86, se establece que “(...) el Director de Trabajo Municipal a solicitud del empleador, con el consentimiento de los padres o tutores, puede autorizar excepcionalmente a jóvenes de quince y dieciséis años de edad a trabajar, cuando está presente alguna de las circunstancias siguientes: a) Sin arribar a la edad laboral, es egresado como obrero calificado o técnico de nivel medio del Sistema Nacional de Educación o de Escuela de Oficios; (...)
- En la Resolución Ministerial No. 119/2022. “Reglamento para la planificación, organización, desarrollo y control de la enseñanza práctica, en los centros docentes de la educación técnica y profesional y en las entidades de la producción o los servicios” se precisa en el Capítulo I, Sección I, Artículos 1 y 3:
- La enseñanza práctica, como componente principal del proceso de formación profesional, es el conjunto de actividades prácticas, de producción y de prestación de servicios que se ejecutan en las instalaciones de los centros docentes y las entidades laborales (estales y no estales); planificadas, organizadas, desarrolladas y controladas de forma didáctica y metodológica. En ella participan estudiantes, profesores, especialistas y tutores, con el objetivo de vincular la teoría con la práctica, integrar conocimientos, desarrollar y consolidar hábitos y habilidades profesionales en los estudiantes, en correspondencia con los avances científico-técnicos y valores socio-culturales, para lograr el adecuado desempeño profesional como obreros o técnicos al incorporarse a la vida laboral, observando la equidad, la igualdad de género e inclusión de hombres y mujeres.
- La enseñanza práctica da salida a los conocimientos, habilidades básicas y específicas de la formación profesional de los estudiantes con una concepción integral dirigida a

fortalecer las actitudes, el desarrollo de la conciencia de productores de bienes y servicios, con una cultura del ahorro, económica, ambientalista y tributaria, a partir de que reconozcan las condiciones objetivas y subjetivas en la cual viven y se desarrollan, teniendo en cuenta la equidad, la igualdad de género e inclusión de los estudiantes y trabajadores (hombres y mujeres) y la promoción del acceso al empleo sin distinción de género. Esta se soporta en el sistema de formación profesional conjunto centro politécnico-entidad laboral.

- En el capítulo II Planificación y Organización. Sección V Producciones cooperadas Estrategia Docente Productiva, el Artículo 45 define que:

- Estrategia Docente Productiva su objetivo es fortalecer el vínculo de los centros politécnicos con las entidades de la producción y los servicios u otros actores económicos como son: Empresas Estatales, Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), Campesinos independientes, Unidades Básicas de Producciones Cooperadas (UBPC), Empresas Mixtas, Cooperativas no Agropecuarias, MIPYMES y el trabajo por cuenta propia para potenciar el desarrollo de las habilidades profesionales y contribuir al desarrollo socio-económico de los territorios.

Como parte de la implementación de la Estrategia se deben cumplir los siguientes principios:

- Los procesos que se desarrollan en la estrategia abogan por fortalecer el trabajo de formación y está ajena a cualquier manifestación de trabajo infantil.

- Se respetarán los elementos definidos en el Código del Trabajo y las indicaciones del MINED relacionados con: la duración de la jornada laboral y su reglamento, el cumplimiento de las medidas de protección y el aseguramiento de la alimentación y la transportación de los educandos. Serán responsables del cumplimiento de la misma los directores de los politécnicos y los directores de las entidades con las que se realiza el encadenamiento.

- Los educandos vinculados a este proceso, no reciben remuneración monetaria (salario).

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación secundaria?

☐ Acceso limitado

☐ Problemas de equidad e inclusión

☐ Altas tasas de abandono escolar

☐ Programas de baja calidad

☐ Otro:

☐ Resultados del aprendizaje mediocres

☐ Poca preparación de los graduados de primaria

☐ Escaso número de docentes que han recibido formación profesional

--

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

2.3 Educación superior

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza superior. Garantizar la enseñanza superior es esencial para lograr las metas 4.3³⁹ y 4.4⁴⁰ del ODS 4. En el artículo 4 de la Convención se exige a los Estados “hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior”. En el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) se añade que esto debe perseguirse “por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”. La enseñanza superior incluye la enseñanza y formación técnica y profesional.

- Indique los esfuerzos que se han realizado para garantizar que la enseñanza superior, incluida la enseñanza y formación técnica y profesional, sea gratuita y accesible a todos por igual, sobre la base de la capacidad de cada uno (marque todos los puntos que correspondan).

☒ La educación superior es gratuita

☒ La educación superior es accesible sobre la base de la capacidad de cada uno (evaluada en función de las cualificaciones y la experiencia pertinentes)

☒ La educación superior se hace accesible concediendo incentivos financieros y becas

☒ La educación superior se hace accesible aplicando medidas de acción positiva o afirmativa

☐ (Está en proceso de aprobación) La educación superior se hace accesible a través de un sistema de transferencia de créditos entre Estados

☒ La educación superior ofrece vías de aprendizaje múltiples y flexibles (inscripción y reinscripción flexibles, y reconocimiento, validación y acreditación de los conocimientos y competencias adquiridos a través de la educación no formal e informal)

☐ Otro:

--

³⁹ En la que se insta a los Estados a “asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”.

⁴⁰ En la que se recomienda “aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”.

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por ejemplo, derechos de examen, material universitario, transporte y alojamiento). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Resolución No.47 del 27 de mayo de 2022, aprueba el Reglamento organizativo del proceso docente de dirección del trabajo docente y metodológico para las carreras universitarias.

Resolución No.119 del 29 de octubre de 2021, establece el Manual de normas y procedimientos para la organización, ejecución y control del proceso de ingreso a la Educación Superior.

Resolución No.80 del 29 de agosto de 2022, aprueba el Manual para la Gestión de los procesos en las secretarías de las instituciones de educación superior.

Resolución No.115 del 21 de noviembre de 2022, aprueba el Reglamento Organizativo del proceso docente y de dirección del trabajo docente y metodológico para el Nivel de Educación Superior de Ciclo Corto.

Resolución No.115 del 29 de septiembre de 2023, pone en vigor las indicaciones acerca de las capacidades de la lengua materna en las carreras, Ciclo Corto y Posgrado.

Tasa Bruta de Escolarización Terciaria: 38,4%

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación superior?

☐ Acceso limitado

☐ Problemas de equidad e inclusión

☐ Programas de baja calidad

☐ Resultados del aprendizaje mediocres

☐ Escaso número de profesores que han recibido formación profesional

Falta de mecanismos para garantizar una transición fluida de la educación secundaria a la superior

X Otro:

Se recomienda remitirse a los perniciosos impactos en la educación, del bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por Estados Unidos a Cuba, descritos bajo el acápite 3.1 de este informe.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

2.4 Educación de adultos y aprendizaje alternativo

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.c de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza de adultos y el aprendizaje alternativo. Mientras que el ODS 4 consiste en “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, en la meta 4.6 se hace un llamamiento

específico a los Estados a “asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética”. Además, en el marco de la meta 4.4, se insta a los Estados a “aumentar y diversificar las oportunidades de aprendizaje, empleando una amplia gama de modalidades de educación y formación, de tal forma que todos los jóvenes y adultos, en especial las niñas y las mujeres, puedan adquirir conocimientos, aptitudes y competencias pertinentes para el trabajo decente y la vida”.

- Indique las medidas que se han adoptado para establecer un sistema de educación permanente y ofrecer un acceso equitativo a las oportunidades de aprendizaje y formación (marque todos los puntos que correspondan).

- ☒ Ofrecer educación para las personas que no hayan cursado o terminado el ciclo completo de enseñanza primaria
- ☒ Ofrecer programas de alfabetización
- ☒ Ofrecer formación continua (como programas de formación para adquirir conocimientos, aptitudes, capacidades o competencias para el desarrollo personal y profesional)
- ☒ Ofrecer oportunidades de aprendizaje gratuitas
- ☒ Ofrecer formación profesional, incluidos programas de reconversión y perfeccionamiento profesionales
- ☐ Reconocer, validar y certificar el aprendizaje no formal e informal
- ☐ Ofrecer orientación profesional y asesoramiento gratuitos
- ☐ Otorgar derechos en materia de aprendizaje permanente, incluidas cuentas de aprendizaje, vales, etc.
- ☐ Otro:

--

- Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• En la Resolución Ministerial 203/2012 “Plan de estudio para los diferentes niveles de la Educación de Jóvenes y Adultos” en su resuelto primero establece que “Se mantiene la posibilidad de desarrollar planes especiales, atendiendo a las instituciones u organismos que así lo soliciten” permitiendo aprendizajes flexibles, los cuales se desarrollan en las diferentes modalidades (Curso regular y por encuentros), lo que se complementa con la RM 36/2024 como parte del III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación.• En la Resolución Ministerial 216/2016 “Orientaciones metodológicas para la organización del proceso docente en los cursos por encuentro en la Educación de Jóvenes y |
|--|

Adultos” se establece la metodología para el desarrollo de las clases por encuentros en su articulado, donde se define las diferentes fases para el desarrollo de este tipo de clase, lo que favorece métodos de estudio para el autoaprendizaje de los jóvenes y adultos.

- Se ofrecen oportunidades para culminar la educación básica y se realizan exámenes libres. También está propuesto para el curso escolar 2024-2025 la realización de exámenes de suficiencias para obtener el nivel medio superior de la Educación de Jóvenes y Adultos, como modalidad acelerada. Además, se encuentran implementados los exámenes de clasificación en las escuelas de idiomas que le permite a la persona obtener el crédito de un nivel en un idioma, siempre que demuestre las competencias comunicativas exigidas.
- Se tienen implementados programas para trabajadores que lo necesiten, para jóvenes desvinculados del estudio y del empleo en el Programa de Formación y Superación para Jóvenes, con cuatro variantes, desde la enseñanza primaria hasta la preparación para enfrentarse a las pruebas de ingreso a la Educación Superior, las personas que lo deseen. También se implementan Programas Alternativos y Comunitarios en zonas montañosas y de alta ruralidad que permiten elevar la calidad de vida de los pobladores de estas zonas.
- Además, en los establecimientos penitenciarios, se preparan a los internos para su formación en Oficios, Obreros Calificados y Técnico Medio, lo que genera oportunidades y los prepara para su inserción social.
- En todos los casos las oportunidades de educación permanente mencionadas anteriormente son puestas en práctica con carácter gratuito, excepto los exámenes de clasificación en la enseñanza de idiomas, cuyo importe es mínimo. Sin embargo, una oportunidad gratuita lo constituyen los Cursos Comunitarios que brindan las escuelas de idiomas a niños y adolescentes entre 7 y 17 años y que, de vencer todos los módulos, estos niños y adolescentes estarían en condiciones de enfrentarse a un examen de clasificación.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivos el aprendizaje y la educación de adultos?

- | | |
|---|---|
| ☐ Acceso limitado | ☐ Falta de financiación |
| ☐ Problemas de equidad e inclusión | ☐ Resultados del aprendizaje mediocres |
| ☐ Programas de baja calidad | ☐ Escaso número de educadores que han recibido formación profesional |
| ☐ Otro: | |

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

3. Educación de calidad y entorno de aprendizaje

A fines de referencia, en los artículos/párrafos 2, 4.b y 5.b de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a una educación de calidad. La educación de calidad es fundamental para alcanzar todas las metas del ODS 4. Esto también se destaca particularmente en la meta 4.a de los ODS, en la que se recomienda a los Estados “construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos”.

3.1 Medidas generales:

- Indique si el marco jurídico o reglamentario establece las condiciones y las normas mínimas de educación para la creación y el funcionamiento de centros públicos de enseñanza en lo que se refiere a los aspectos siguientes:

X Control e inspecciones estatales

X Salud y saneamiento

X Seguridad: los niños reciben enseñanza en un entorno seguro y libre de violencia o acoso, incluida la violencia de género en el entorno escolar (dentro y alrededor de las escuelas)

X Infraestructura

X Planes de estudio

X Número de alumnos por docente

☐ Pago de matrícula (si procede)

☐ Otro:

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

Puede incluir información sobre políticas, protocolos o códigos de conducta.

Las bases para la educación de los ciudadanos cubanos están establecidas en la Constitución de la República cuando establece en su Artículo 32 que “El Estado orienta, fomenta y promueve la educación, las ciencias y la cultura en todas sus manifestaciones” y en el Artículo 73. “La educación es un derecho de todas las personas y responsabilidad del Estado, que garantiza servicios de educación gratuitos, asequibles y de calidad para la formación integral, desde la primera infancia hasta la enseñanza universitaria de posgrado”

Para garantizar la equivalencia en todos los establecimientos educativos del país partimos de la consideración de que lograr la calidad de la educación en las mismas tiene en cuenta a las características del contexto, los insumos, el proceso y los resultados de la formación del ser humano, condicionados histórica y socialmente; ese ideario socialmente se concreta en

el fin y los objetivos de la educación.

Para la labor de la escuela cubana, lo primordial es el cumplimiento del Fin y los objetivos de la educación como expresiones que delinear el tipo de ser humano que aspiramos a formar y desarrollar y ello se debe hacer considerando la intencionalidad educativa expresada en el ODS4 y en sus metas correspondientes, que es una encomienda mundial sobre el papel de la educación y su visión, presentes en el fin y los objetivos referidos. Por eso al evaluar la calidad del trabajo educacional en cada nivel del sistema, los gobiernos locales y las autoridades educativas se deben preocupar de que las condiciones educativas necesarias para el desarrollo de la educación atiendan a esas exigencias del ODS4.

Se ha llevado a cabo un proceso de perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación que ha conllevado una redefinición y precisión de los fines y objetivos de cada nivel y grado. Se destaca el perfeccionamiento del trabajo educativo encaminado al desarrollo de los distintos aspectos de la personalidad de los educandos, mediante la labor educativa en el proceso docente, en las actividades extradocentes y extraescolares, en las organizaciones estudiantiles y en las relaciones de la institución educativa con la familia y la comunidad sobre la base de la precisión del contenido de la educación, de acuerdo con los diferentes ciclos y niveles de enseñanza.

En este sentido se ha venido trabajando en la determinación de componentes para el contenido de la Educación que han servido como puente entre las exigencias sociales y la formulación de los Objetivos de la Educación.

Para ello se han formulado nueve componentes que incluyen todos los aspectos que hasta el momento se habían trabajado como líneas directrices o programas directores, con el objetivo de que estos contenidos se incluyan al interior de los Planes y Programas de Estudio, de forma tal, que el docente esté mejor orientado en el trabajo que debe realizar en la clase y tenga el tiempo suficiente para ello.

El fin de la Educación y los objetivos generales y particulares formulados y determinados, constituyen por tanto la norma y los estándares básicos que guían la labor educativa de la escuela en cada nivel y grado.

Se han incluido en los programas los temas específicos de educación ciudadana y de estudios de moral y orientación sexual que permitan a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes la adopción de sus posiciones conscientemente. Para ello, se trabaja por eliminar la falta de articulación, coherencia y sistematicidad, entre las direcciones educativas de la educación integral en los currículos.

Se proyecta un currículo contextualizado, flexible y abierto a las interinfluencias educativas para que los educandos se sientan motivados y disfruten los aprendizajes diversos.

Esta estructura curricular contextualizada guiada por la determinación clara de los objetivos de la Educación pretende asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género y la promoción de una cultura de paz.

Se parte en esta labor de no trabajar los aspectos de la formación integral por separado. Es necesario concebir en unidad la labor educativa que aporta al cumplimiento del fin y los

objetivos de la educación, y precisar en cómo la escuela y los maestros contribuyen a integrar las diferentes influencias sociales.

De igual manera debe entenderse la asignación de los recursos a las instituciones educativas, que en nuestro país no discrimina a las regiones o centros, bien por el contrario, se favorece la equidad en la distribución de los textos y materiales docente, equipos y otros recursos.

En Cuba, todos los niños y niñas tienen acceso a las manifestaciones artísticas a través de múltiples vías, para lograrlo se han situado las manifestaciones de la educación artística en el currículo obligatorio con tres frecuencias semanales en la Educación Primaria y tres en la Secundaria Básica. Se expresa también en el componente extracurricular, a partir del diseño coherente e integrador desde la perspectiva de todas las materias, el diagnóstico previo de los intereses y necesidades artísticas de los niños y las niñas, así como de las características del entorno escolar, familiar y social.

Esta labor se desarrolla a través del cumplimiento de las responsabilidades compartidas de los ministerios de Educación y de Cultura, de todas las instituciones culturales, educacionales, artistas, intelectuales, maestros, instructores de arte y medios de difusión masiva.

Existe un Convenio de Trabajo entre ambos ministerios, que ha posibilitado trazar políticas unificadas y coherentes con el objetivo de formar a un mejor ciudadano, consecuente con su historia, creativo, crítico y reflexivo; favorecer la participación protagónica y masiva de la población infantil, adolescente y juvenil en actividades artísticas de calidad; propiciar el conocimiento, afianzamiento y defensa de nuestros valores culturales y asimilar los valores de los pueblos hermanos de América Latina y lo mejor de la cultura universal.

Para asegurar el cumplimiento de estos objetivos funcionan a todos los niveles grupos de trabajo que son las encargadas de orientar, evaluar y medir el impacto de las acciones que se desarrollan. La existencia de dos canales educativos ha facilitado impartir la Educación Artística por la televisión, destacados maestros de artes e instructores imparten clases de las diferentes manifestaciones artísticas con un programa para cada grado de la enseñanza primaria y para el séptimo grado de la secundaria básica, con una frecuencia semanal.

Las nuevas condiciones del contexto en que se desarrollan los niños, adolescentes y jóvenes, demandan una educación audiovisual que ponga al joven en condiciones de ejercer desde su cultura y convicciones un juicio crítico sobre esos mensajes en lugar de convertirse en un consumidor pasivo. A la vez las redes sociales con su diversidad de mensajes culturales exigen desarrollar la capacidad de generar como respuesta los mensajes propios de nuestra obra social y cultura cubana; el creciente acceso a estos medios deberá propiciar nuevas alternativas y espacios sociales de comunicación de nuestra cultura.

El Ministerio de Educación ha participado de forma permanente y coordinada con el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y otros Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), en el fortalecimiento de la política y la gestión ambiental nacional. Desde la Dirección de Ciencia y Técnica se ha dado seguimiento a la Estrategia de Educación y Gestión Ambiental en tributo al cumplimiento del Fin de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y el Plan del Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático “Tarea Vida”, constituyendo una tarea esencial del actual perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación.

En las Escuelas Pedagógicas, centros de formación de profesionales de la educación, se trabaja en la incorporación de los problemas del medio ambiente y la educación ambiental para que se correspondan con las necesidades profesionales del maestro en formación.

Además de lo señalado, se han desarrollado con resultados satisfactorios los siguientes proyectos:

- Proyecto (2020-2025 MINED-UNICEF) desarrollado satisfactoriamente en las provincias Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y en el 2025 se proyecta extenderlo a Holguín: “Educación, protagonismo infantil, inclusión educativa y género para la reducción de los multirriesgos de desastres y resiliencia ante el cambio climático desde las escuelas a las comunidades en Cuba”.

- En lo relativo a eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas en situación de vulnerabilidad, incluidas las personas con discapacidad y los niños en situación de vulnerabilidad, en el nivel educativo de Enseñanza especial se atienden niños, niñas adolescentes y jóvenes de 0 a 18 años y con carácter excepcional hasta 21 años, en diferentes modalidades y en todos los contextos, priorizando la atención a los niños y sus familias con necesidades educativas especiales.

Desde nuestra concepción la inclusión educativa no está centrada en el tipo de escuela: especial o regular, sino en el alcance de objetivos socioeducativos por todos los educandos, independientemente de la modalidad o institución escolar que brinda la oferta educativa, lo que implica concebir la educación especial dirigida a personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad en cualquier contexto en que se encuentren. La escuela especial, como centro de recursos y apoyos facilita los medios didácticos especiales, la preparación especializada y la orientación psicopedagógica a la totalidad de educandos que reciben la atención educativa en escuelas regulares de los diversos niveles educativos.

Los educandos matriculados en estas escuelas, hoy continúan sus estudios e intensifican su preparación laboral en la educación técnica y profesional y educandos con discapacidad intelectual, cada curso escolar, se incorporan a un empleo. La preparación para la vida laboral se les garantiza mediante el acceso a las escuelas de oficios, en virtud de lo establecido por la Resolución Ministerial 48/2006. Para ello la Escuela Especial diseña, de conjunto con la Educación Técnica y Profesional y la aprobación del gobierno local, las acciones que garanticen una adecuada inserción y ubicación laboral en estos centros de acuerdo con las necesidades de la localidad y con las aptitudes de los estudiantes.

Se amplía la cobertura de los Programas Alternativos Comunitarios, dirigidos a satisfacer intereses específicos de diferentes sectores poblacionales, para aumentar su nivel de vida, para ello se priorizan temas relacionados con los nueve contenidos de la educación en el III perfeccionamiento del Sistema nacional de Educación, como la salud, la educación sexual, la lucha contra el alcoholismo y el tabaquismo, la educación ambiental, el desarrollo científico y tecnológico. Lo que evidencia la participación de jóvenes y adultos en la educación y la formación formales y no formales, permitiendo asegurar oportunidad para todos, tanto hombres como mujeres.

El país ha continuado la educación integral de la sexualidad dirigida a actores comunitarios, personal de salud, educación y de derechos, así como a poblaciones escolarizadas o no entre los que destacan los círculos de adolescentes, los círculos de abuelos y la Universidad del

Adulto mayor.

Destaca en este proceso la intersectorialidad y el papel jugado por diferentes instituciones del MINSAP a nivel local que se han unido al personal de las instituciones escolares y de formación pedagógica para garantizar las metas de “Prevenir con Educación” y las medidas asumidas por el Ministerio de Educación para el perfeccionamiento del Programa Nacional de Educación de la sexualidad con enfoque de género y de derecho que cuenta entre sus pilares básicos el respeto a la diversidad sexual, cultural, de expresiones de género y que tiene como centro los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva una educación de calidad?

- | | |
|--|--|
| ☐ Entornos de aprendizaje poco estimulantes o inadecuados | ☐ Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico |
| ☐ Violencia en las escuelas | ☐ Apoyo insuficiente de los padres a la educación |
| ☐ Costo de la educación | ☐ Larga distancia entre el hogar y la escuela |
| ☐ Conflictos o crisis | |

X Otro:

El principal obstáculo en los esfuerzos nacionales para garantizar una educación de calidad es el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los EEUU contra el pueblo cubano por más de 60 años, recrudecido en el último período, que limita significativamente la capacidad adquisitiva del país, a partir del impacto transversal que tiene en toda la economía. A ello se suma, la inclusión unilateral e ilegal de Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, lo cual restringe aún más las posibilidades de acceso a financiamiento.

Ello significó entre marzo de 2023 y febrero de 2024, una restricción de los planes de importación y la cancelación parcial e incluso total de contratos destinados al sector educacional, reduciéndose los recursos planificados para el desarrollo del proceso educativo. A continuación, algunos ejemplos:

Para el curso 2023-2024, se reportó un déficit de 436 mil 984 prendas del uniforme escolar. El Estado cubano subsidia el 50% del costo de producción, pero la escasez de materias primas y la búsqueda de insumos en mercados lejanos ha incrementado sus precios de 4 a 5 veces.

Por igual razón, en 2023, se afectó la producción de 4,5 millones de lápices, 40 264 unidades de gomas de pegar de 100 mililitros y 279 924 juegos de plastilina de 190 gramos. La Editorial Pueblo y Educación tampoco pudo completar los textos del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Enseñanza.

La asignatura de Ciencias Naturales y su enseñanza práctica se ve notablemente afectada por la imposibilidad de adquirir 700 módulos didácticos que se requieren para cubrir 695 escuelas en todo el país.

El sistema nacional de educación requiere en el año 2024 un financiamiento estimado de 21

millones 789 mil dólares para cubrir las necesidades de base material de estudio y su producción. 38 horas sin bloqueo permitirían disponer de este monto.

Para atender las necesidades de niños y adolescentes en situación de discapacidad auditiva, se requieren 1115 prótesis auditivas, con un precio de 144 mil dólares. 15 minutos sin bloqueo permitirían disponer de este monto.

El bloqueo también frena los proyectos de cooperación en la esfera de la educación. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de la Habana “José Antonio Echeverría” (CUJAE), había coordinado un proyecto internacional con una Universidad de Reino Unido. Por este concepto, debía recibirse una donación consistente en medios de cómputo y otros materiales informáticos para la creación de un laboratorio por valor de 315 mil 783 dólares. El equipamiento no se ha podido enviar al país, en tanto contiene más de un 10% de componentes estadounidenses.

Unido a todo lo anterior, el deterioro de la situación económica del país ha incidido en el incremento de las bajas, sobre todo, de profesores con categorías docentes y científicas, que optan por otras actividades económicas más rentables. Ello también ha impactado el sistema de educación a todos los niveles.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

--

3.2 Personal de educación

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.d de la Convención y la Recomendación se hace referencia al personal de educación. Este aspecto corresponde a la meta 4.c de los ODS, que está totalmente dedicada a la profesión docente, ya que pide a los Estados que “aumenten considerablemente la oferta de docentes calificados”.

- Indique las medidas que se han adoptado para mejorar las condiciones de enseñanza y de trabajo del personal de educación, especialmente del personal docente de todos los niveles, y en relación con la formación para la profesión docente (*marque todos los puntos que correspondan*).

X La formación de docentes se imparte sin discriminación

X Los salarios medios de los docentes son competitivos o al menos comparables a los de otras profesiones que requieren cualificaciones similares o equivalentes (en todos los niveles)

X Se ofrece formación inicial y desarrollo profesional continuo

X Se exigen requisitos y cualificaciones mínimos para la profesión docente

X Se han adoptado medidas para mejorar el prestigio social y el atractivo de la profesión docente

X Se han adoptado medidas para promover la diversidad entre el personal docente, incluida la corrección de los desequilibrios de género en los distintos niveles de educación

X Se han establecido sistemas de supervisión del desempeño

X Se han adoptado medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos en la educación

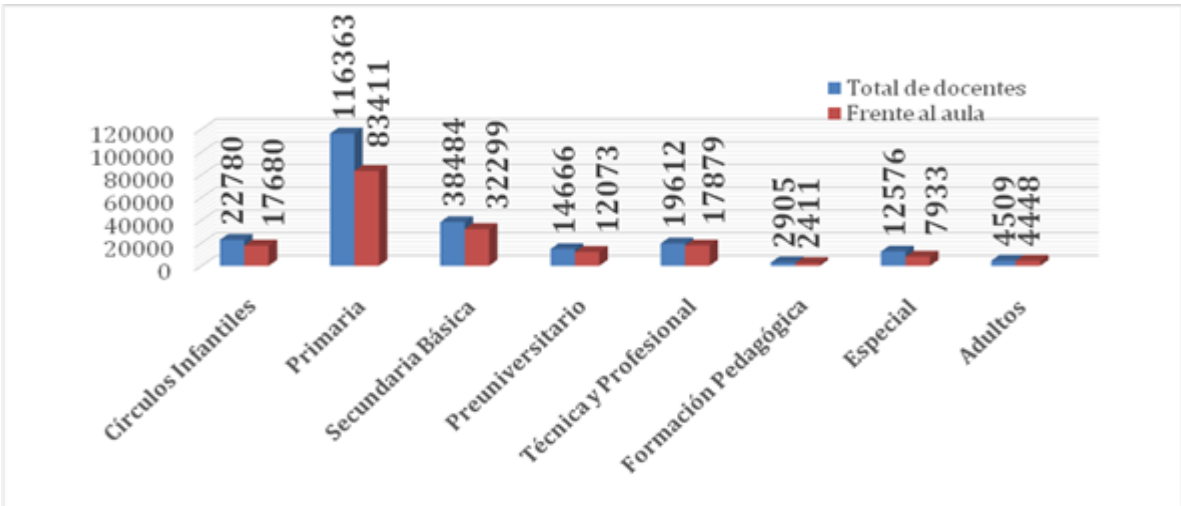
☐ Otro:

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

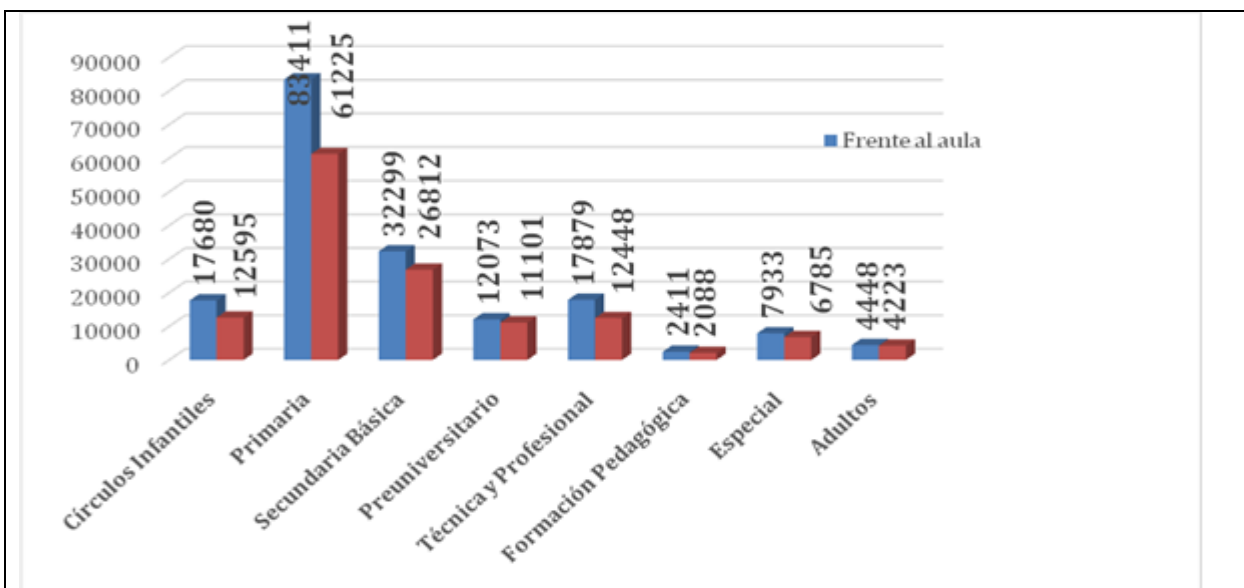
El total de trabajadores docentes (incluye estructura de dirección de las escuelas) en el actual curso escolar 2023-2024, es de 243 982, en las instituciones del Ministerio de Educación y de Otros Organismos Formadores, donde el 79.8 % son mujeres. Se cuenta con 188 252 docente frente al aula, lo que permite que la relación alumno / docente sea de 8,6 y 55 730 otros docentes, que incluye bibliotecarias, auxiliares pedagógicas, logopedas, instructores de arte, psicopedagogos, instructores para el trabajo educativo, psicólogos, tutores y personal de apoyo en la Educación Especial.

En los centros del Ministerio de Educación laboran un total de 231 895 docentes, siendo mujeres 187 348, que representan el 80.8 %. Frente al aula se cuenta con 178 134 docentes y 53 761 otros docentes. Han cursado estudios de maestrías 43 323, especialidades 938, relacionados con las ciencias de la Educación y 278 son doctores en Ciencias Pedagógicas.

El gráfico siguiente, tomado del Anuario Estadístico del MINED curso 2023-2024, ilustra los datos anteriores.



El 77.1 % del personal docente frente al aula es universitario. Al comparar el curso 2022-2023 con el 2023-2024, se aprecia un ligero incremento en esta cifra.



Se mantiene la formación pedagógica de nivel medio, en las especialidades de Educador de la Primera Infancia, Maestro Primario, Maestro de Educación Especial Maestros de Inglés para la Educación Primaria, Profesor de Secundaria Básica en las especialidades de Matemática, Física, Química, Biología, Geografía, Educación Laboral, Español y Literatura, Historia y Educación Ciudadana e Inglés. En el curso 2018-2019 se incorporó Educación Artística con las especialidades de Maestro de Educación Musical y Maestro de Educación Plástica para los niveles educativos de primaria y especial, así como Musical-Danzaria y Visual-Teatral para Secundaria Básica. Además de la formación de profesores para la ETP.

- ¿Con qué dificultades ha tropezado el personal docente?

- ☐ Escasez de personal docente
- ☐ Falta de personal docente cualificado, capacitado y motivado
- ☐ Falta de centros de formación
- ☐ Otro:
- ☐ Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico
- ☐ Elevado número de alumnos por docente

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

3.3 Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación se hace referencia al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este aspecto se abarca en la meta 4.7⁴¹ de los ODS. Tenga en cuenta que esta sección contribuye al seguimiento general del artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación y que la consulta futura dedicada a la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1974) // Recomendación sobre [...] (2023) se utilizará específicamente para el seguimiento del indicador 4.7.1 del ODS 4.

- Indique las iniciativas nacionales que se han emprendido para hacer que la educación tienda al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y reforzar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales (*marque todos los puntos que correspondan*).

X El plan de estudio incluye la educación en materia de derechos humanos

X Se organizan actividades educativas o extracurriculares relacionadas con la educación en materia de derechos humanos

☐ Otro:

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

El Estado Cubano, con la participación y respaldo de las organizaciones sociales y no gubernamentales es el encargado de la estructuración y funcionamiento de un sistema nacional de educación orientado al desarrollo y formación de las nuevas generaciones en un proceso educativo integral, sistemático, participativo y en constante desarrollo, que se apoya en un conjunto de principios, que forman un sistema íntimamente relacionado y entre los que se pueden señalar los siguientes:

a) El principio del carácter masivo y con equidad de la educación

La educación como un derecho y deber de todos es una realidad en Cuba. Ello significa las posibilidades reales de educación sin distinción de edades, sexo, raza y religioso o lugar de residencia.

Presupone el deber de preparar a todos para la vida en un sentido amplio.

Se ha alcanzado, de forma masiva, con equidad y calidad, el objetivo de la universalización de la enseñanza, inicialmente de la escuela primaria y posteriormente de la secundaria básica, correspondiente al nivel medio, así como el establecimiento de un sistema que abarca todos los tipos y niveles de educación para los niños, jóvenes y adultos, incluyendo a aquellos con limitaciones físicas o mentales.

⁴¹

En la que se insta a los Estados a “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”.

b) El principio de estudio y trabajo

En el sistema educacional cubano la combinación del estudio con el trabajo - variante fundamental del principio de vincular la teoría con la práctica, la escuela con la vida y la enseñanza con la producción -, tiene profundas raíces en las concepciones de nuestro Héroe Nacional, José Martí, sobre la educación, quien resumió lo más progresista del ideario pedagógico cubano.

Martí, como sus predecesores, no sólo defiende la enseñanza científica, sino proclama la necesidad para nuestra América, la América Latina, de una enseñanza científica que se sustente - como punto de partida- en la problemática económica de países como los nuestros, cuyas riquezas y recursos son eminentemente agrícolas.

La aplicación del principio en los diferentes niveles educacionales aúna dos objetivos fundamentales para la educación, uno formativo y el otro económico.

El objetivo formativo busca desarrollar una conciencia de productor de bienes sociales; ir creando las condiciones para eliminar los prejuicios que se derivan de la división entre el trabajo intelectual y el manual; eliminar el intelectualismo en la enseñanza y fomentar el interés por el mundo circundante.

El objetivo económico se propone integrar a la producción y al trabajo social la capacidad de centenares de miles de escolares que, dosificando adecuadamente el tiempo de estudio regular y la participación en la producción y en las actividades culturales, estáticas, deportivas y recreativas, aporte de manera concreta a su propia subsistencia alimentaria, y a la producción de bienes materiales para la sociedad.

c) El principio de la participación democrática de toda la sociedad en las tareas de la educación del pueblo

Este principio, que reconoce a la sociedad como una gran escuela, manifiesta el carácter democrático y popular de la educación cubana, que no solo se extiende a las diferentes zonas y regiones del país y a todas las capas de la población, sino también en el hecho trascendente de que el pueblo participa en la realización y control de la educación y en la garantía de su desarrollo exitoso.

La acción y apoyo de todas las organizaciones e instituciones sociales y no gubernamentales en la labor educativa, es una condición básica de la estrategia para garantizar los niveles alcanzados y elevar la calidad de la educación en las condiciones de periodo especial en tiempos de paz, que enfrenta nuestro pueblo en estos instantes.

Esto se manifiesta particularmente en el diseño cada vez más amplio de las estrategias educativas, de su control y en la toma de decisiones, que alcanza todos los niveles de la sociedad, empezando con la familia, y de los órganos del Poder Popular, hasta la Asamblea Nacional (Parlamento).

d) El principio de la coeducación y de la escuela abierta a la diversidad.

Se reafirma la aplicación de la práctica de la coeducación en todos los tipos y niveles del

Sistema Nacional de Educación, con lo cual se garantiza a la mujer y al hombre el acceso a los centros de formación en cualquiera de las especialidades y profesiones que ofrece dicho Sistema.

En él se refleja la voluntad del ingreso, permanencia y trabajo por la graduación con éxito para todos, sin ningún condicionamiento por razón de sexo, raza, religión, grupo social o capacidad.

El enfoque de género en la Educación cubana.

El acceso de las niñas y las mujeres a la educación se considera en Cuba un derecho elemental conquistado desde hace cuatro décadas, pero además se ha constatado en diversas investigaciones que el nivel escolar de la madre actúa como una variable directamente asociada a los niveles de aprendizaje de los hijos e hijas, siendo esta una razón importante para que a la educación de la mujer se le preste una atención especial.

El enfoque de género, se incluye en los programas curriculares y de forma gradual en los libros de texto, en este caso con mayor lentitud debido a las dificultades existentes con los insumos para las nuevas ediciones. A pesar de esas limitaciones, se ha incrementado en los programas de superación, capacitación y pos grado.

Para ello el Ministerio de Educación elaboró un convenio conjunto con la organización Federación de Mujeres Cubanas, donde se promueven diferentes acciones, entre ellas la investigación y la promoción en las escuelas del enfoque de género, desde el diseño de una educación no-sexista que llegue hasta el modo de vida de la escuela y el sistema de actividades y relaciones que paulatinamente contribuyen a socializar y conformar la subjetividad de los y las estudiantes.

e) El principio de la atención diferenciada y la integración escolar.

La Educación cubana trabaja, a partir de un diagnóstico profundo del niño o niña, de su familia y entorno y de cómo interactúa con él, por la atención diferenciada a los escolares, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades, tomando en consideración las ayudas y estimulaciones oportunas que cada cual requiere, promoviendo siempre su máximo desarrollo y nunca la exclusión o la segregación en la atención educativa.

En la escuela, que es el centro más importante de la comunidad, se produce la acción de las diferentes agencias educativas, que velan por atenuar los efectos sociales ajenos al fin de la Educación y promover las condiciones educativas más favorables para el pleno desarrollo de cada individuo, en su contexto y realidades.

Cada vez más, en la escuela cubana, se promueve el tratamiento a los niños con necesidades educativas especiales; en el caso particular de aquellos con discapacidades, se trabaja de manera que estos se eduquen en el contexto natural de la escuela primaria y que solo están en instituciones educativas especializadas por el periodo de tiempo requerido para su integración a otro centro común.

Especial atención se brinda en todos los niveles del gobierno al fortalecimiento del trabajo encaminado a lograr la integración amplia de todos los ciudadanos sin excepción a la vida

social y a las posibilidades de trabajo.

f) El principio de la gratuidad

La enseñanza es gratuita en todos los niveles. El Estado mantiene un amplio sistema de becas para todos los estudiantes y proporciona múltiples prioridades de estudio a los trabajadores a fin de alcanzar la universalización de la enseñanza.

Es en la escuela y organizado por ella, donde se produce fundamentalmente el proceso de educación y socialización de las nuevas generaciones.

La escuela debe promover, sobre la base de un diagnóstico de las necesidades educativas y sociales de cada niña y niño, familia y grupo social, las acciones preventivas y pedagógicas que se requieran para alcanzar los fines educativos.

El director de escuela tiene que ser el principal cuadro de dirección en el sistema educacional.

La introducción de cambios en la concepción, métodos y estilos de trabajo más democráticos en las escuelas.

El perfeccionamiento del principio del estudio - trabajo.

El incremento de las vías no formales en la educación comunitaria.

La optimización del proceso docente educativo. Se trata de organizar la superación y recalificación que cada cual necesita.

Además, en su carácter ininterrumpido y sistemático, el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, constituye una nueva y superior etapa, en el estudio científico del comportamiento del sistema educativo y la proyección de soluciones. Todo ello se refleja en cambios y transformaciones, con un enfoque más integral y multifacético, que respondan a las actuales necesidades, condiciones y exigencias histórico- sociales, del modelo económico y social cubano, para continuar elevando la calidad de la educación.

Al respecto, el documento “Bases generales para el Perfeccionamiento del SNE” propuso las modificaciones a la concepción curricular, que atiende la necesaria unidad del SNE y tiene en cuenta la diversidad de formas con las que esto se puede lograr, así como lo general, lo particular y lo singular de los contextos educativos.

En correspondencia, los contenidos de esta variable estaban dirigidos a: la asunción de un estilo de dirección flexible y democrático en la construcción colectiva de un proyecto educativo institucional (PEI) y de grupo (PEG) que viabilizara y tuviera como núcleo un currículo institucional integral, flexible, contextualizado y participativo; el logro de un proceso educativo desarrollador sustentado en el enfoque histórico – cultural, así como el redimensionamiento del trabajo metodológico desde la perspectiva de las potencialidades de la red socioeducativa y aprovechamiento de los centros de recursos del consejo popular.

En consideración a la esencia del proyecto que radica en la construcción colectiva resulta de valor insistir que la participación protagónica exige de estilos de dirección democráticos, participativos y flexibles en la dirección de todos los procesos de la institución que impliquen el ejercicio del criterio, encontrar los problemas, proponer y participar en las soluciones y decisiones en un clima escolar de respeto mutuo, comunicación y cooperación.

Currículo institucional: El currículo institucional abarca el sistema de actividades y de relaciones consideradas por la institución o modalidad educativa para contribuir a la formación integral básica que debe tener un egresado de cada nivel. Concreta y contextualiza el currículo general, atendiendo a las condiciones educativas particulares y del contexto comunitario. Es conformado por la institución educativa a partir de la consulta con todos los factores del entorno que influyen sobre la formación de los educandos para atender de manera flexible y diferenciada a cada educando.

Atendiendo a la novedad e importancia de las modificaciones de la concepción curricular en cuanto a los niveles en que se expresa el currículo, es importante referir las cualidades o características del currículo institucional, que precise qué se entenderá por integralidad, flexibilidad, contextualización y participación.

Integral: Constituye una tradición pedagógica cubana y expresa la búsqueda de diversas posibilidades del contexto comunitario y currículo general, tanto en asignaturas/dimensiones, como en todas las actividades educativas para la atención a todas las áreas del desarrollo de la personalidad de los educandos.

Flexible: Constituye uno de los cambios más visibles en la concepción curricular que se implementa, clave para cumplir el principio de atención a la diversidad de educandos. Expresa la variedad de actividades con ajuste en los horarios y la vida general de la institución considerando una adecuada higiene escolar. Posibilidades de realizar cambios y ajustes en acciones y actividades en correspondencia con la dinámica del entorno educativo.

Contextualizado: Comprende el mayor aprovechamiento de las potencialidades del contexto comunitario para fortalecer el contenido instructivo-educativo del currículo.

Participativo: Expresa la resignificación del papel de la familia y la comunidad en la educación, de una participación pasiva, de acompañamiento y apoyo a la implicación y corresponsabilidad, tanto en las propuestas como en el desarrollo de las actividades, así como la implicación de los educandos en la propuesta y todos los docentes en su desarrollo.

Otra de las formas de trabajo lo constituye el trabajo en la red socioeducativa: “espacio para la interacción, colaboración y complementación de los diferentes agentes: las organizaciones e instituciones comunitarias, los líderes y figuras comunitarias, las entidades económicas y de servicio, por medio de sus administraciones y colectivos laborales, también los Consejos de escuela y las familias, los Delegados del Poder Popular y el Presidente del Consejo, entre otros, así como de toda la infraestructura existente a nivel de cada territorio, para su implicación en el proceso educativo, en correspondencia con la política.

Algunos ejemplos de contenidos que desde los programas de las disciplinas Historia y Educación para la Vida Ciudadana contribuyen a formar una cultura en contra del racismo y toda forma de discriminación en niños, adolescentes y jóvenes cubanos son:

En la disciplina Historia Universal se contempla la asignatura Historia Antigua, en cuyo programa se abordan temáticas relacionadas con las causas y los orígenes de la esclavitud en la antigüedad, como las sociedades esclavistas griega y romana y la crueldad manifestada en ese tipo de sociedad clasista. Se trabaja el concepto de esclavo y de esclavitud, así como los inhumanos rasgos distintivos del régimen esclavista. Los alumnos a través de esos contenidos, asumen posiciones de repudio y rechazo a la esclavitud.

En esa misma disciplina y a través del programa de Historia Contemporánea se analiza, por ejemplo, el fascismo y entre sus fundamentos el racismo. La información de los textos se acompaña de materiales documentales que demuestran y denuncian las atrocidades de esa ideología racista, lo que fortalece el sentimiento antirracista de los estudiantes.

Desde el estudio de los pueblos de América, se aborda la Revolución de Haití y el proceso de lucha independentista latinoamericano y caribeño, donde se trabajan los principales documentos y figuras asociados a las ideas del independentismo, el abolicionismo y el antirracismo, desde Toussaint L'Overture, Simón Bolívar, Carlos M. de Céspedes, hasta José Martí, todo contribuyente a la formación antirracista de los estudiantes. También se estudia, por ejemplo, la evolución de la situación de las minorías étnicas en los Estados Unidos y la lucha de los negros por sus derechos civiles y la democracia, en un país caracterizado por la discriminación racial, donde el pensamiento de Martín Luther King, líder asesinado en abril de 1968 por sus posiciones antirracistas, tuvo un papel determinante.

En Historia de Cuba se estudia todo el cruel proceso de esclavitud del negro africano desde el inicio de la etapa colonial y su incremento con el crecimiento de la producción azucarera. Se devela la inhumana crueldad de la trata y la esclavitud del negro y como consecuencia de ello las sublevaciones y el cimarronaje, así como el apoyo dado por los esclavos y sus descendientes a las luchas por la independencia de la patria y la abolición de la esclavitud, que tuvo en la Guerra de los Diez Años, con la unión de los cubanos blancos, negros y mulatos, el crisol de nuestra nacionalidad.

En esa etapa colonial se estudia la conformación de la sociedad criolla y sus componentes aborígen, europeo y africano. A través del pensamiento de nuestros principales próceres de la época y sobre todo de la obra de José Martí se revela y critica la crueldad de la esclavitud y su más infame secuela: el racismo.

En la etapa de la República Neocolonial se estudian la discriminación y los prejuicios raciales como una de las características esenciales de aquella República, a través de múltiples ejemplos, entre ellos: el asesinato de Quintín Bandera, la sanguinaria represión desatada contra el Movimiento de los Independientes de Color, etc. También la lucha por la justicia social y la discriminación racial que desarrollaron líderes como Lázaro Peña, Blas Roca, Jesús Menéndez, Aracelio Iglesias y otros.

En la etapa de la Revolución en el Poder, se estudian las primeras medidas tomadas por la

Revolución que daban respuestas a los males denunciados por Fidel Castro en la *Historia me Absolverá* (Programa de la Revolución) y por el logro de la justicia social. El discurso del Comandante en Jefe sobre la política de la Revolución de combatir cualquier manifestación de discriminación y prejuicios raciales en fecha tan temprana como marzo de 1959. El estudio de la Constitución de la República de Cuba, donde se garantizan amplios derechos y libertades para todos los ciudadanos con independencia del color de la piel, sexo o creencia religiosa y en general, la política de la Revolución dirigida a que, como manifestó el presidente Raúl Castro el 21 de diciembre del 2009, los nocivos prejuicios racistas sigan cediendo espacio hasta ser finalmente suprimidos en nuestro país.

A lo largo del estudio de la Historia de Cuba se trabaja la cultura originaria de África y su diáspora como elemento sustancial de la conformación de la identidad y la cultura cubanas, que la Revolución en su enraizada vocación cultural, humanista y antirracista se ha dado a la tarea de revelar y divulgar.

En la disciplina Educación para la Vida Ciudadana se estudian los Derechos Humanos como una necesidad del mundo contemporáneo. Primero pasa por el aprendizaje de la Constitución de la República de Cuba y sus artículos. También se estudia la Carta Internacional de los Derechos Humanos, todo dirigido a conformar una conciencia cívica jurídica y de justicia social en niños, adolescentes y jóvenes.

También, se desarrollan desde los espacios complementarios actividades dirigidas a profundizar, ampliar la cultura general integral, ciudadana a través de espacios de reflexión y debate, la participación en concursos, talleres, con la utilización de materiales audiovisuales, documentales, películas, presentaciones de libros, acerca del comportamiento de la discriminación racial y étnica a través de la historia.

3.4 Agentes no estatales en la educación NO PROCEDE

A fines de referencia, en los artículos/párrafos 2.c y 5.1.b de la Convención y la Recomendación se establece la impartición de educación no estatal⁴².

- Indique las medidas adoptadas para garantizar la impartición de una educación no estatal de calidad (*marque todos los puntos que correspondan*).

☐ Las disposiciones jurídicas que prohíben la discriminación por los motivos mencionados en la Convención y la Recomendación⁴³ se aplican explícitamente a las instituciones educativas no estatales. **Especifique.**

☐ Las políticas pretenden garantizar que el desarrollo de la educación no estatal no genere discriminación y que los agentes no estatales ofrezcan una alternativa pertinente (sin suplantar a la educación pública). **Especifique.**

⁴² Privada, confesional o gestionada por ONG o agentes comunitarios.

⁴³ Véase el artículo/párrafo 1.1.

☐ Las disposiciones jurídicas garantizan los derechos de los padres/tutores legales a dar educación religiosa y moral a sus hijos. [Especifique.](#)

☐ El marco jurídico o reglamentario establece las condiciones y las normas mínimas de educación para la creación y el funcionamiento de centros de enseñanza no estatales. [Especifique los ámbitos que abarca.](#)

- ☐ Inscripción
- ☐ Control e inspecciones estatales
- ☐ Cualificaciones de los docentes
- ☐ Salud y saneamiento
- ☐ Seguridad: los niños reciben enseñanza en un entorno seguro y libre de violencia o acoso, incluida la violencia de género en el entorno escolar (dentro y alrededor de las escuelas)
- ☐ Infraestructura
- ☐ Planes de estudio
- ☐ Número de alumnos por docente
- ☐ Pago de matrícula
- ☐ Cierre de escuelas
- ☐ Otro:

- Explique.

- [¿Con qué dificultades se ha tropezado en la impartición de educación no estatal?](#)

- | | |
|--|--|
| ☐ Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico | ☐ Problemas de equidad e inclusión |
| ☐ Escaso número de docentes que han recibido formación profesional | ☐ Poca capacidad del gobierno en materia de regulación y de supervisión |
| ☐ Elevado número de alumnos por docente | |
| ☐ Otro: | |

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

3.5 Educación digital

La educación digital permite mejorar el acceso, pero también puede plantear retos en términos de calidad de la educación e inclusión⁴⁴.

- Indique las medidas adoptadas para garantizar la impartición de una educación digital de calidad (*marque todos los puntos que correspondan*).

X El uso de la tecnología digital en la educación está previsto en el marco jurídico

- Indique los textos y disposiciones pertinentes.

Política para la Transformación Digital, Agenda Digital Cubana y Estrategia de Inteligencia Artificial, aprobada el 29 de mayo de 2024.

-La Gaceta Oficial de la República de Cuba en su Edición Ordinaria No.90 de 25 de agosto de 2022, publicó la **Ley 149 "De Protección de Datos Personales"**, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado 14 de mayo de 2022, garantiza a las personas el control sobre sus datos y evita la posibilidad de cualquier invasión en la transmisión de sus derechos personales, íntimos o no

-**Estrategia específica para la Transformación Digital del MINED** (documento interno de trabajo)

X Las disposiciones legislativas, políticas, estrategias o planes básicos para la gestión, la privacidad, la seguridad, el almacenamiento, la transferencia, el uso y el intercambio de datos sobre educación a nivel interno y externo tienen por objeto garantizar el derecho a la privacidad de los alumnos y las partes interesadas en la educación (por ejemplo, consentimiento informado, políticas de uso transparentes, etc.)

X El marco regulatorio establece normas mínimas para la educación digital que deben cumplir todos los agentes de la educación.

X Se han adoptado medidas para eliminar las barreras para acceder a los contenidos digitales⁴⁵, en especial garantizando el acceso a contenidos digitales adaptados a los planes de estudio y disponibles en plataformas nacionales gratuitas, públicas y multimodales; se elaboran contenidos

⁴⁴ Véase la observación general núm. 25 (2021) del Comité de los Derechos del Niño relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital.

⁴⁵ Falta de conexión a Internet, infraestructura básica o dispositivos.

de alta calidad, disponibles en las asignaturas troncales, en la lengua o lenguas nacionales oficiales y con características inclusivas para ayudar a los alumnos con discapacidades

☐ Se han incorporado las competencias digitales en los planes de formación de docentes, antes del empleo y en el empleo, y en los planes de formación en liderazgo a fin de crear una cultura de innovación digital y crecimiento basada en la equidad y la inclusión que favorezca el perfeccionamiento profesional continuo del personal ya existente y que se está contratando

☐ Se han integrado las competencias necesarias para adaptarse al futuro (incluidas competencias digitales, competencias en materia de datos e IA, pensamiento crítico, etc.) en los planes de estudio oficiales de todos los niveles de enseñanza

X Se han adoptado medidas para reducir la brecha digital, en especial garantizando un suministro de electricidad fiable, una buena conectividad a Internet en la escuela y en casa, y el acceso a dispositivos adecuados para el aprendizaje y la enseñanza, a software seguro y sostenible, a plataformas seguras y a sistemas integrados de datos sobre la educación

X Se ha preparado un presupuesto bien establecido, sostenible y costo eficaz financiado por diversas fuentes y la cooperación intersectorial, y respaldado por informes centrados en el impacto y vinculados a los objetivos estratégicos regionales

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

Dentro del III Perfeccionamiento de planes y programas de estudio del sistema Nacional de Educación, se ha concebido la enseñanza de las TIC de manera ininterrumpida desde la Primera Infancia hasta el 12^{mo} grado. Se comienza a trabajar con la lógica de programación desde el tercer grado, hasta el fin del bachillerato, propiciando el pensamiento crítico y lógico en este campo del saber, lo que permite el desarrollo de habilidades en diferentes lenguajes y plataformas de programación.

Dentro del plan de preparación metodológica de los docentes, existe un espacio mensual de al menos 4 horas, destinado a la superación en las TIC.

Se trabaja en la formación de formadores para el desarrollo de Competencias Digitales Docentes. Logrando una plantilla de 2 Metodólogos municipales de Tecnología Educativa en todos los municipios del país.

Se efectúa una demanda anual de las necesidades en recursos TIC de los niveles educativos y se realizan productos por una casa productora de Softwares y audiovisuales propia del MINED. (CINESOFT) www.cinesoft.cu

Las plataformas digitales del Mined se encuentran libre de costo para su acceso (www.mined.gob.cu , www.cubaeduca.cu) para todos los ciudadanos del país

Se han desarrollado cápsulas de contenidos denominadas polimedias, para los diferentes niveles educativos y sus asignaturas en calidad y licencias de uso abiertas, con el concepto de REA

Se trabaja con la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en el desarrollo de

un plan de conectividad para las escuelas cubanas. Hoy se cuenta con el 46% de las mismas conectadas con banda ancha, y se garantiza a nivel gubernamental el financiamiento para mantener este servicio.

Se cuenta con un Canal Educativo que produce y transmite programación en función del currículo escolar, 8 horas diarias en coordinación con el Ministerio de Educación.

Contamos en cada salón de clases con un Televisor de 32", como medio de enseñanza para el uso de los docentes con capacidad de grabar y reproducir videos y audios, así como presentaciones digitales.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado a la hora de impartir educación digital? (marque todas las que procedan).

- | | |
|--|--|
| ☐ Falta de contenidos digitales de enseñanza y aprendizaje de calidad y adaptados a los planes de estudio que respalden vías de aprendizaje y enseñanza flexibles | X Acceso limitado a Internet o a la electricidad |
| ☐ Falta de equidad e inclusión en las soluciones de aprendizaje digital | X Acceso limitado al hardware (dispositivos, cargadores, etc.) |
| ☐ Medidas de seguridad y apoyo informático inadecuados para hacer frente a problemas de seguridad infantil en línea o reducir los riesgos de ciberseguridad | ☐ Dificultad para regular el uso de soluciones educativas digitales |
| X Otro: | X Dificultad para financiar de forma sostenible soluciones de educación digital a escala nacional |
| | X Un desarrollo de competencias digitales insuficiente para que las tecnologías digitales se aprovechen en la práctica docente |
| | X Soluciones dispersas o fragmentadas que no están sistematizadas ni reguladas de forma centralizada |

El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a nuestro país ha entorpecido el avance de la educación digital.

Por solo un ejemplo, para cubrir las necesidades de computadoras en las instituciones educativas se requieren más de 21 mil computadoras, cuyo precio de adquisición representa un total de 25 millones 200 mil dólares. Este monto equivale al costo de 44 horas de bloqueo.

El Proyecto Z17, una apuesta de la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba por la soberanía tecnológica, desarrolla las aplicaciones Picta7, toDus8 y Apklis9, cuyo avance se ha visto ralentizado por el bloqueo tecnológico. Se destacan entre las afectaciones directas, la imposibilidad de acceder a librerías virtuales y la prohibición de entrada a más de 300 sitios de interés en Internet, lo que impide la descarga de recursos para instalar o actualizar las tecnologías y dificulta el desarrollo académico, investigativo y productivo de la

Universidad.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

4 Consolidación de los sistemas de gobernanza

A fines de referencia, el Marco de Acción Educación 2030 establece que “para garantizar la calidad de la educación y crear condiciones que permitan obtener resultados eficaces en este ámbito, los gobiernos deberán reforzar los sistemas educativos mediante la creación y mejora de mecanismos de gobernanza y rendición de cuentas adecuados, eficaces e inclusivos; la garantía de la calidad; sistemas de gestión e información de la educación; procedimientos y mecanismos de financiación transparentes y eficaces; y acuerdos institucionales de gestión, así como procurar que se disponga de información fiable, oportuna y accesible” (párr. 18).

- Indique las medidas adoptadas en términos de gobernanza (marque todos los puntos que correspondan).

X Se han establecido mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de las obligaciones relativas al derecho a la educación, incluso mediante sistemas de gestión de la información

X Los resultados del seguimiento se hacen públicos. Indique el enlace.
<https://www.mined.gob.cu/instituto-central-de-ciencias-pedagogicas-iccp/>

X Los procesos de seguimiento son participativos, inclusivos y regulares

X Se adopta un enfoque sectorial y multisectorial de la gobernanza de la educación

X Los recursos financieros se asignan eficazmente para dar prioridad a una educación pública, gratuita y de calidad, y se presupuestan adecuadamente en los planes gubernamentales

X La asignación de recursos para la educación se decide de forma transparente

X La planificación y la programación tienen en cuenta las crisis y los riesgos de desastre, y prevén en particular la impartición de una educación de calidad en situaciones de emergencia

X Las autoridades públicas locales se benefician de un cierto grado de descentralización y las escuelas gozan de autonomía para que la enseñanza se adapte al contexto

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado en términos de gobernanza?

- ☐ Limitaciones presupuestarias
- ☐ Falta de participación de las partes interesadas y poca cooperación y coordinación a distintos niveles
- ☐ Falta de diálogo con los sindicatos de docentes
- ☐ Otro:
- ☐ Entorno jurídico y político inexistente, desfavorable, incoherente u obsoleto
- ☐ Sistemas de seguimiento inexistentes o débiles, incluida la falta de datos fiables

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

III. Métodos utilizados para familiarizar a las diferentes autoridades del país con los instrumentos

A fines de referencia, los órganos rectores de la UNESCO han subrayado la necesidad de llevar a cabo una labor de sensibilización. Dada la importancia de la acción normativa en el plano nacional, es preciso velar por que la Convención se difunda ampliamente, con el apoyo de las comisiones nacionales para la UNESCO.

- ¿Se han llevado a cabo actividades para familiarizar a las distintas autoridades del país con la Convención y la Recomendación y con sus disposiciones sobre el derecho a la educación, así como para sensibilizarlas a los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades educativas? (marque todos los puntos que correspondan).

- ☐ Traducción de la Convención o la Recomendación a los idiomas nacionales y posiblemente a los idiomas locales
- X Difusión y promoción del contenido básico de la Convención o la Recomendación o de los principios básicos del derecho a la educación, en particular mediante materiales y recursos apropiados
- X Actividades emprendidas o apoyadas por la Comisión Nacional para promover la no discriminación y la igualdad de oportunidades educativas y fomentar el debate sobre cuestiones fundamentales relacionadas con los derechos consagrados en los instrumentos
- ☐ Otro:

Como parte del sistema de trabajo del ministerio de Educación, desde los seminarios de preparación de cada curso escolar se desarrollan talleres y conferencias de temas relacionados con la Convención que llega hasta el nivel de instituciones educativas, lo que contribuye a su implementación y tratamiento, ajustados a cada contexto.